

Iconocracia: Alegoria Feminina na Hist3ria da
Cultura Jur3dica (S3culos XIX–XX)

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	FEMINILIDADE DE ESTADO E A CONSTITUIÇÃO ESTÉTICA DA AUTORIDADE	4
1.1.1	I.1 Contexto e território: o Direito como cultura visual e a centralidade da imagem na ordem jurídico-estatal moderna	4
1.1.2	I.2 Problema de pesquisa: o paradoxo da hipervisibilidade alegórica e da exclusão cívica	8
1.1.3	I.3 Hipótese e tese central: a iconocracia como produção de legitimidade sensível	10
1.1.4	I.4 Perguntas de pesquisa e objetivos	12
1.1.5	I.5 Justificativa: lacunas teóricas, inovação metodológica e relevância social	13
1.1.6	I.6 Delimitações e escolhas: seleções necessárias e justificadas . .	15
1.1.7	I.7 Estrutura da tese: mapa de leitura	17
2	CAPÍTULO 1	19
2.1	O CONTRATO SEXUAL E A IMAGEM: DE PATEMAN À VISIOCRACIA	19
2.1.1	1.1 O contrato sexual como fundação silenciada	19
2.1.2	1.2 O ponto cego visual: o que Pateman não viu	21
2.1.3	1.3 A visioocracia de Goodrich: o Direito como regime de imagens	22
2.1.4	1.4 A genealogia da venda: do riso à naturalização	24
2.1.5	1.5 Proposição: o Contrato Sexual Visual	26
2.1.6	1.6 Estrutura dos capítulos seguintes	30
3	Capítulo 2 — Iconocracia: a Economia Política da Imagem Soberana	31
3.1	2.1 — Mondzain e a economia do ícone: de Bizâncio ao Estado moderno	32
3.2	2.2 — A Feminilidade de Estado: o corpo feminino como recipiente vazio	32
3.3	2.3 — Regimes iconocráticos: Fundacional, Normativo, Militar	33
3.4	2.4 — O Pathosformel jurídico: Warburg, Agamben e a sobrevivência das fórmulas	34
4	Capítulo 3 — A Colonialidade do Ver: Gênero, Raça e Transferência	

Visual Transatlântica	35
4.1 3.1 — Iconografia como tecnologia colonial: Virtudes e Soberania Hídrica	35
4.2 3.2 — O contrato racial visual: branquitude e classicismo nas alegorias brasileiras	36
4.2.1 3.2.1 — O corpo de Villares e a impossibilidade do corpo brasileiro	37
4.2.2 3.2.2 — Neoclassicismo como tecnologia de branqueamento . . .	37
4.2.3 3.2.3 — O Contrato Racial Visual como operação jurídica . . .	38
4.2.4 3.2.4 — Zwischenraum: o impasse da universalidade	39
4.3 3.3 — Paternalismo jurídico-visual: o caso belga (Huygebaert)	40
4.3.1 3.3.1 — A alegoria de Europa no bilhete de 100 francos (BE- CONGO-100F-1912)	40
4.3.2 3.3.2 — O Monument aux Pionniers Belges au Congo (BE- CONGO-MON-1921) e a transição para a monumentalidade . .	41
4.3.3 3.3.3 — A impossibilidade da alegoria africana: raça e não- allegorização	42
4.3.4 3.3.4 — Do paternalismo visual ao direito colonial: uma leitura jurídica	43
4.4 3.4 — Rupturas e contra-alegorias: quando o corpo alegórico é disputado	44
5 CAPÍTULO 2	45
5.1 ICONOMETRIA JURÍDICA: MÉTODO, CORPUS E CODIFICAÇÃO	45
5.1.1 2.1 Por que medir o corpo alegórico: uma iconometria para o Direito	45
5.1.2 2.2 O Protocolo IconoCode: três níveis de análise	46
5.1.3 2.3 Os 10 indicadores de purificação	47
5.1.4 2.4 A tipologia dos regimes iconocráticos	48
5.1.5 2.5 Validação: codificação por imagem vs. codificação por metadados	50
5.1.6 2.6 O corpus: composição e fontes	52
5.1.7 2.7 Infraestrutura digital e rastreabilidade	53
6 Capítulo 5 — O Corpus: Construção, Codificação e Infraestrutura	54
6.1 5.1 — Amostragem estratificada: critérios de seleção e representação . .	54
6.2 5.2 — Purificação Clássica: o quarto conceito original e seus 10 indicadores ordinais	55
6.2.1 5.2.1 — Definição	55
6.2.2 5.2.2 — Matriz primária jurídica	55
6.2.3 5.2.3 — Extensão ferramental	56
6.2.4 5.2.4 — Operacionalização: os 10 indicadores ordinais	56
6.2.5 5.2.5 — Articulação com os outros três conceitos originais . . .	57
6.3 5.3 — Sistema de codificação IconoCode e integração ICONCLASS . .	57
6.4 5.4 — Infraestrutura digital: GitHub, Drive, Obsidian	57
7 CAPÍTULO 6	59
7.1 ANÁLISE QUANTITATIVA: O PANORAMA ICONOMÉTRICO . . .	59

7.1.1	6.1 Panorama Descritivo: A Geometria do Corpus	59
7.1.2	6.2 O Endurecimento sob Exame: Médias e Variações	61
8	Capítulo 7 — Análise Qualitativa: Iconologia de Casos Paradigmáticos	62
8.1	7.1 — Marianne: da barricada ao selo	62
8.2	7.2 — Britannia e Thatcher: quando a alegoria ganha rosto	62
8.3	7.3 — Columbia e Justice no Capitólio	62
8.4	7.4 — A Justiça de Ceschiatti e a República sobre coluna	62
8.5	7.5 — O Palais de Justice de Bruxelas	62
8.6	7.6 — A “Balança da Justiça” como arma geopolítica	62
9	Capítulo 8 — O Atlas Iconocrático: Princípios e Arquitetura	63
9.1	8.1 — Do Mnemosyne ao Atlas Iconocrático: herança e adaptação . . .	63
9.2	8.2 — Critérios de composição dos painéis	63
9.3	8.3 — O Zwischenraum como princípio estruturante	63
10	Capítulo 9 — Os 8 Painéis do Atlas Iconocrático	64
10.1	9.1 — Painel I: GÊNESE	64
10.2	9.2 — Painel II: JUSTITIA	64
10.3	9.3 — Painel III: DOMESTICAÇÃO — Do Corpo Vivo ao Corpo Máquina	64
10.3.1	9.3.1 — Layout do painel (3 imagens + 2 textos)	65
10.3.2	9.3.2 — Contraponto inferior (imagem 4, opcional)	66
10.3.3	9.3.3 — Síntese do painel	66
10.3.4	9.3.4 — Itens corpus identificados	66
10.4	9.4 — Painel IV: endurecimento — O Limiar da Dessexualização e a Falha Americana	67
10.4.1	9.4.1 — Layout do painel (4 imagens + 3 textos)	68
10.4.2	9.4.2 — Síntese do painel	71
10.4.3	9.4.3 — Itens corpus identificados	72
10.4.4	9.4.4 — Referências do painel	73
10.5	9.5 — Painel V: PEDRA E BRONZE	73
10.6	9.6 — Painel VI: BALANÇA E IMPÉRIO	73
10.7	9.7 — Painel VII: BRANQUITUDE	73
10.8	9.8 — Painel VIII: FISSURAS	73
11	Conclusão	74
11.1	C.1 — Síntese dos achados: confirmação, nuances e surpresas	74
11.2	C.2 — O Contrato Sexual Visual como chave de leitura	75
11.3	C.3 — Implicações para a teoria jurídica e o letramento visual no Direito	75
C.4	— Os limites deste Atlas e os atlas que ficam por fazer	75

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1.1 FEMINILIDADE DE ESTADO E A CONSTITUIÇÃO ESTÉTICA DA AUTORIDADE

1.1.1 I.1 Contexto e território: o Direito como cultura visual e a centralidade da imagem na ordem jurídico-estatal moderna

1.1.1.1 *O Direito como cultura: normas, rituais e imagens*

A história do Direito foi tradicionalmente concebida como a história dos textos normativos, das doutrinas e das instituições formais. Essa abordagem textualista, embora indispensável, obscurece uma dimensão constitutiva da legalidade moderna: a produção sensível da autoridade por meios visuais. O Direito manifesta-se como uma cultura complexa que articula três dimensões inseparáveis: norma (texto jurídico, códigos, constituições), ritual (cerimônias judiciais, inaugurações, liturgias cívicas) e imagem (iconografia oficial, arquitetura forense, dispositivos visuais de autenticação). Reduzir sua história à primeira dimensão é perder o que sustenta as outras duas.

Paolo Grossi demonstrou que o Direito moderno constitui uma mitologia secularizada, um sistema de crença que se apresenta como ordem racional, mas opera por mecanismos de fé coletiva (GROSSI, 2007). A eficácia do Direito não deriva apenas de sua coerência lógica ou de sua força coercitiva; ela assenta-se na adesão sensível produzida por tecnologias de legitimação que transcendem o texto escrito. Entre essas tecnologias, a visualidade ocupa posição estratégica. Os tribunais não são apenas espaços em que normas são aplicadas; são teatros em que a autoridade é encenada visualmente. Os códigos legais não circulam como meros repositórios de regras; carregam iconografias que os sacralizam.

As moedas e os selos não apenas facilitam transações e comunicações; performam a soberania por meio de imagens oficiais.

A visualidade importa na esfera jurídico-estatal porque a legitimidade moderna opera em dois planos simultâneos: o racional-legal, fundado no raciocínio discursivo e na argumentação jurídica, e o sensório-afetivo, fundado na experiência visual e na encenação ritualística. Max Weber identificou a dominação legal-racional como o tipo ideal da modernidade política; a sua tipologia, porém, não incorporou a persistência dos mecanismos carismáticos e tradicionais mediados pela linguagem visual (WEBER, 1922). O Estado moderno não apenas burocratiza: também estetiza. O Direito moderno não apenas racionaliza: também ritualiza visualmente. Essa dupla exigência é o que Marie-José Mondzain denominou *oikonomia*: a gestão estratégica do visível e do invisível como tecnologia de governo (MONDZAIN, 2002).

A arquitetura forense exemplifica a articulação entre norma e imagem. Os tribunais edificadas entre os séculos XIX e XX seguem um programa iconográfico específico: fachadas monumentais comunicam a permanência da lei; pórticos elevados compelem o olhar para cima, fabricando reverência; as salas de audiência dispõem bancos e tribunas segundo uma hierarquia espacializada (GOODRICH, 2013b). Alegorias permeiam esses espaços: a Justiça com balança e espada domina os frontispícios; relevos narram cenas de julgamento; afrescos representam virtudes cívicas (DOUZINAS; NEAD, 1999). A distribuição espacial das imagens não é ornamental; constitui uma pedagogia visual que ensina os cidadãos a reconhecer a autoridade, a interiorizar a hierarquia e a aceitar a subordinação (GOODRICH, 2013b; MANDERSON, 2018).

A documentação oficial materializa o acoplamento entre texto e imagem. As sentenças judiciais não circulam como textos neutros; trazem carimbos alegóricos que autenticam, selos que certificam, marcas visuais que conferem validade. Os códigos legais são editados com frontispícios elaborados: a Justiça entronizada se rodeia de alegorias das virtudes; cenas mitológicas legitimam a nova legislação; a heráldica estatal marca a propriedade soberana sobre o texto normativo (HUYGEBAERT, 2015; GOODRICH, 2013b). Essa iconicidade do Direito não é um suplemento; é uma condição de efetividade (LEGENDRE, 1994). Uma norma sem imagem permanece abstrata; acoplada a um dispositivo visual, ela adquire uma materialidade tangível que permite a circulação, o reconhecimento e a interiorização.

1.1.1.2 *Por que os séculos XIX e XX: a modernidade político-legal e a revolução tecnológica da imagem*

O recorte cronológico desta pesquisa (1800–2000, com ênfase no período 1880–1920) coincide com uma época de transformações estruturais na organização do poder político-jurídico ocidental e nas tecnologias de produção e circulação de imagens. Quatro processos históricos convergentes justificam essa delimitação temporal.

O primeiro é a consolidação do Estado-nação como forma política hegemônica. A

Revolução Francesa (1789) inaugurou um ciclo de transformações que substituiu a legitimidade dinástica pela legitimidade popular e a soberania monárquica pela soberania nacional. Essa mudança exigiu novos mecanismos de representação: a nação não possuía um corpo natural como o monarca; ela precisava ser fabricada sensivelmente. As alegorias emergiram como solução. Um corpo feminino purificado personificava uma entidade abstrata, tornando-a visível, reconhecível e investida de afetos. O século XIX assistiu à multiplicação dos Estados-nações, nas unificações italiana e alemã, nas independências latino-americanas e na consolidação das monarquias constitucionais, cada qual exigindo sua própria iconografia. A Marianne francesa, a Germania alemã, a Britannia britânica, a Helvetia suíça e a República brasileira constituem respostas nacionais a um problema comum: como conferir presença visual a uma entidade política abstrata.

O segundo processo é a codificação jurídica e a racionalização do Direito. O Código Napoleônico (1804) inaugurou uma era das grandes codificações que buscaram sistematizar o Direito em corpos legislativos coerentes. O Código Civil alemão (BGB, 1900), os códigos latino-americanos e as reformas processuais transformaram a paisagem jurídica ocidental. Paradoxalmente, a racionalização textual intensifica a necessidade de legitimação visual. Os códigos não são apenas compilados; são sacralizados pela iconografia. As edições oficiais incluem frontispícios elaborados, capas de couro com brasões dourados e ilustrações alegóricas. A modernização jurídica acompanha-se de estetização: o Direito moderno se apresenta simultaneamente como ordem racional e como objeto digno de reverência.

O terceiro processo é a revolução tecnológica na produção de imagens. O século XIX assistiu a uma modernização sem precedentes nas tecnologias de reprodução visual. A litografia (anos 1790) permitiu a impressão em massa de gravuras. A fotografia (anos 1830) democratizou o registro visual. As prensas mecânicas a vapor (anos 1810) multiplicaram a produção gráfica. A fundição industrial de bronze e ferro possibilitou a produção serial de esculturas. A cromolitografia (anos 1830) introduziu a cor na impressão de massa. Essas inovações alteraram as ordens de grandeza: tiragens de milhares tornaram-se tiragens de milhões. A saturação quantitativa transformou a qualidade da experiência visual; os cidadãos do século XX vivem imersos em um ambiente de imagens sem precedente histórico.

O quarto processo é a expansão dos sistemas monetário e postal como infraestruturas de circulação de imagens. A padronização monetária nacional, com o abandono das moedas regionais ou senhoriais, universaliza as imagens nas moedas. A introdução do selo postal adesivo, na Grã-Bretanha em 1840, cria um novo meio de massa para a iconografia oficial. A União Postal Universal (1874) internacionalizou a circulação de selos, transformando-os em embaixadores visuais da soberania nacional. Moedas e selos operam com ubiquidade íntima: penetram o espaço privado, acompanham os cidadãos em sua mobilidade cotidiana e mediam interações econômicas e comunicativas. As alegorias nesses suportes fabricam a presença permanente do Estado na consciência corporal dos cidadãos.

A convergência desses quatro processos, a consolidação do Estado-nação, a codificação jurídica, a revolução tecnológica da imagem e a expansão das infraestruturas de circulação, cria as condições históricas para a emergência de um regime iconocrático em escala sem precedentes. A modernidade político-jurídica não é apenas textual; é visual-performativa. Compreender os séculos XIX e XX requer interrogar não apenas o que foi codificado nas leis, mas o que foi sensivelmente fabricado pelas imagens.

1.1.1.3 *Por que alegorias femininas: corpo, gênero e representação do abstrato*

Entre infinitas possibilidades iconográficas, os Estados modernos privilegiam sistematicamente o corpo feminino como veículo de representação alegórica. Esse padrão transcronológico e transnacional demanda explicação. Por que nações, repúblicas e conceitos jurídicos, Justiça, Liberdade, Igualdade, são personificados como mulheres? Por que não figuras masculinas, criaturas mitológicas, símbolos abstratos ou emblemas heráldicos?

As explicações convencionais apelam à continuidade com a tradição greco-romana ou ao gênero gramatical dos substantivos abstratos no latim e nas línguas germânicas. Essas justificativas, embora parcialmente válidas, são insuficientes. A continuidade não explica a intensificação: a modernidade radicaliza o uso das alegorias femininas, massificando-as em escala sem precedente. A gramática não determina a iconografia: línguas com sistemas de gênero diferentes produzem alegorias femininas convergentes.

Propõe-se aqui que o corpo feminino é escolhido precisamente porque pode ser esvaziado de subjetividade e transformado em um invólucro purificado para as abstrações políticas. A alegoria opera numa zona fronteira entre o retrato e o emblema: usa a forma humana — que, na tradição iconográfica ocidental, foi privilegiada para a representação da interioridade singular — mas esvazia-a de sua função primária (WARNER, 1985). O corpo feminino alegórico situa-se, assim, numa zona constitutivamente ambivalente: tem aparência humana, mas carece de personalidade; apresenta-se como pessoa, mas opera como coisa (DOUZINAS; NEAD, 1999, p. 37–42).

Essa ambivalência é funcional. Os conceitos abstratos, Nação, República, Justiça, não podem ser representados literalmente; exigem personificação. Mas uma personificação excessivamente concreta, o retrato de um indivíduo específico, comprometeria a universalidade. A alegoria resolve esse dilema: oferece um corpo humano reconhecível, que permite identificação, empatia e investimento emocional, purificado de particularidade, sem traços individuais, biografia ou contingência. O corpo feminino presta-se a essa operação porque, na economia visual do gênero na modernidade ocidental, o feminino já é codificado como passivo, receptivo e desprovido de agência autônoma. A alegoria radicaliza essa codificação: produz uma feminilidade de Estado que é pura presença sem agência.

Marina Warner demonstrou que as alegorias femininas operam uma gramática visual em

que o corpo feminino significa virtudes e conceitos abstratos, enquanto o corpo masculino significa indivíduos concretos e ações históricas (WARNER, 1985). Essa assimetria não é natural; é produzida e reproduzida por convenções iconográficas estabelecidas. O regime iconocrático moderno intensifica e institucionaliza essa assimetria: os retratos de monarcas, presidentes e legisladores identificam sujeitos políticos masculinos com biografias; as alegorias de nações, repúblicas e princípios jurídicos despersonalizam o feminino, transformando-o em vetor de abstração.

Essa escolha iconográfica é politicamente carregada. O período estudado coincide precisamente com a exclusão sistemática das mulheres dos direitos civis e políticos. A *coverture* no *common law* nega às mulheres casadas personalidade jurídica plena; os códigos civis euro-continentais institucionalizam a subordinação das esposas aos maridos; o sufrágio é universalmente negado até o início do século XX; o acesso às profissões e ao ensino superior permanece restrito. Quanto mais as mulheres são excluídas como sujeitos políticos, mais o corpo feminino prolifera como linguagem oficial do poder. Essa contradição estrutural constitui o problema central desta pesquisa.

1.1.2 I.2 Problema de pesquisa: o paradoxo da hipervisibilidade alegórica e da exclusão cívica

1.1.2.1 *Formulação do paradoxo*

A cultura jurídica ocidental moderna fundamenta a sua legitimidade num paradoxo estrutural: a hipervisibilidade do corpo feminino idealizado no espaço público oficial coexiste historicamente com a exclusão cívica e material das mulheres reais. Entre 1800 e 2000, os Estados ocidentais produziram e circularam massivamente alegorias femininas nos dispositivos oficiais: moedas cunhadas aos milhões, selos emitidos sistematicamente, monumentos erguidos nas praças centrais, frontispícios de códigos jurídicos, relevos em tribunais, estandartes em cerimônias cívicas. O corpo feminino tornou-se o rosto visual da Nação, da República, da Justiça, da Liberdade e da Razão. A hipervisibilidade alegórica do feminino atingiu níveis sem precedente: nenhum cidadão podia escapar dos encontros diários com essas imagens.

Ao mesmo tempo, as mulheres reais permaneceram sistematicamente excluídas da esfera cívica e política. A França revolucionária, que adotou Marianne como símbolo republicano em 1792, negou às mulheres o sufrágio até 1944. A Alemanha imperial, que multiplicou as representações de Germania, manteve as mulheres sob a tutela legal de seus maridos pelo BGB de 1900. A Grã-Bretanha vitoriana, que exportou Britannia por todo o império, privou as mulheres de personalidade jurídica plena pela doutrina da *coverture*. Os Estados Unidos, que erigiram a Estátua da Liberdade (1886), negaram às mulheres o voto federal até 1920. A República brasileira, que adotou a figura feminina da República em 1889, excluiu as mulheres do sufrágio até 1932 (parcialmente) e 1946 (plenamente).

O paradoxo está precisamente formulado: quanto maior a presença simbólica das mulheres na iconografia oficial, mais radical a exclusão cívica das mulheres reais. Essa correlação não é uma coincidência; é estrutural. Os movimentos sufragistas do final do século XIX e início do século XX foram confrontados precisamente com esse paradoxo: como reivindicar presença política quando as mulheres já são onipresentes alegoricamente? Como argumentar a exclusão quando o corpo feminino governa visualmente? O simulacro alegórico operava um curto-circuito: ocupava preventivamente um lugar simbólico, neutralizando a demanda por inclusão real. Falta à literatura, contudo, um modelo metodológico que conecte a crítica teórica do contrato social à análise sistemática e quantitativa da iconografia estatal, permitindo mensurar como essa estética universalista mascarou exclusões de gênero e raça.

1.1.2.2 *Insuficiência das explicações existentes*

A literatura sobre alegorias femininas oferece interpretações diversas, nenhuma delas plenamente satisfatória. Marina Warner, em *Monuments and Maidens* (WARNER, 1985), identifica um padrão, mas não teoriza um mecanismo: reconhece que as alegorias proliferam precisamente quando as mulheres são excluídas, mas não explica por que essa correlação opera sistematicamente. Joan Landes, em *Visualizing the Nation* (LANDES, 2001), analisa a iconografia republicana francesa, mas limita-se a um contexto nacional específico, sem comparabilidade transnacional. Lynn Hunt, em *Politics, Culture, and Class* (HUNT, 1984), examina Marianne como símbolo revolucionário, mas subestima a continuidade e a intensificação no século XIX. Maurice Agulhon, em *Marianne au combat* (1979) e *Marianne au pouvoir* (1989) (AGULHON, 1979; 1989), oferece uma história cultural detalhada, mas carece de um quadro teórico que articule imagem e poder.

Os estudos jurídico-feministas documentam a exclusão, de Carole Pateman sobre o contrato sexual (PATEMAN, 1993) a Joan Scott sobre os paradoxos da igualdade (SCOTT, 1996) e Martha Nussbaum sobre a objetificação (NUSSBAUM, 1995), mas não conectam sistematicamente a exclusão legal à hipervisibilidade alegórica. Os estudos de cultura visual, com Mitchell (MITCHELL, 1994) e Mirzoeff (MIRZOEFF, 1999), teorizam regimes escópicos, mas não examinam especificamente a articulação entre visualidade e a ordem jurídico-estatal. A história da arte política, com Peter Burke e Francis Haskell, cataloga iconografias sem interrogar as operações de gênero.

Uma lacuna emerge: nenhuma pesquisa articula sistematicamente três dimensões: o regime iconocrático (imagens que fabricam poder), o gênero (o corpo feminino como tecnologia de governo) e o Direito (o acoplamento de visualidade e normatividade). Esta tese posiciona-se precisamente nessa interseção teórica negligenciada.

1.1.2.3 *A iconocracia como chave do problema*

O conceito de iconocracia, inspirado em Marie-José Mondzain (2002), mas expandido para além do contexto bizantino, oferece uma chave analítica. Iconocracia designa um regime em que as imagens não apenas acompanham o poder; elas o fabricam ativamente. Não se trata de propaganda, que pressupõe um poder preexistente em busca de apoio, nem de ideologia, que pressupõe uma falsa consciência que encobre a realidade. A iconocracia opera por *precedência*: a imagem precede e engendra a realidade política que pretende representar.

Três características definem o regime iconocrático moderno. A primeira é a produção de simulacros: imagens sem referentes que circulam autonomamente, fabricando efeitos de realidade. A feminilidade de Estado não representa mulheres concretas; constitui um simulacro puro que substitui a possibilidade de presença real. A segunda é a institucionalização de regimes escópicos, a organização dos modos de visualização por meio de suportes e espaços. O Estado gerencia ativamente onde, como e quando os cidadãos encontram alegorias: ubiquidade íntima (moedas, selos), verticalidade monumental (estátuas, tribunais) e teatralidade ritualística (cerimônias). A terceira é a distribuição de reconhecimento simbólico não recíproco: a alegoria oferece às mulheres o máximo de reconhecimento visual sem subjetivação política, operando uma dialética perversa do reconhecimento.

A iconocracia resolve o paradoxo: a hipervisibilidade alegórica não contradiz a exclusão cívica; ela a sustenta, a mascara e a naturaliza. A presença simbólica intensificada opera um assassinato simbólico: cada iteração alegórica performa ritualisticamente a impossibilidade das mulheres reais como sujeitos políticos. O regime iconocrático necessita de um corpo feminino purificado precisamente porque pode esvaziá-lo de agência, transformando-o em um invólucro universal para conceitos político-jurídicos.

1.1.3 I.3 Hipótese e tese central: a iconocracia como produção de legitimidade sensível

1.1.3.1 *Hipótese geral*

A hipótese que guia esta pesquisa sustenta que as alegorias femininas oficiais e reiteradas entre os séculos XIX e XX nos dispositivos estatais e jurídicos, moedas, selos, brasões, monumentos, arquitetura forense e paratextos normativos, constituem um **regime iconocrático** em que a imagem não apenas acompanha o poder, mas o fabrica sensivelmente. Essa fabricação opera pela produção da feminilidade de Estado como simulacro circulante; pela organização de regimes escópicos específicos por suporte e espaço; pela distribuição de reconhecimento simbólico sem reciprocidade política; e pela reativação intensa em contextos de crise. O mecanismo central é a **purificação do corpo alegórico**, esvaziamento de subjetividade, e a **repetição performativa**,

iteração ritualística em múltiplas escalas, sustentando, naturalizando e mascarando a contradição estrutural entre a hiperpresença do feminino nas imagens e a exclusão cívica das mulheres.

Postula-se, ademais, que esse mecanismo se intensifica em momentos de crise mediante o **endurecimento** militar e a purificação clássica do corpo, mantendo intacta a fraternidade masculina do Estado-nação sob um “rosto de mulher”. As variações morfológicas das alegorias, exposição da carne, militarização, classicização, não são arbitrárias; respondem de modo sistemático às crises de soberania e às mudanças de regime político.

1.1.3.2 *Tese central: o Contrato Sexual Visual*

A tese central é formulada como **Contrato Sexual Visual**: uma configuração em que a presença simbólica fabricada opera como justificação para a ausência política concreta. A feminilidade de Estado elevada a guardiã alegórica da ordem justifica, por contraste deliberado, o confinamento das mulheres reais à esfera doméstica ou subordinada. O contrato não é mera contradição ou hipocrisia; é um mecanismo ideológico ativo. O simulacro controlado opera como prova visual de que a ordem política já conta com as mulheres em seu lugar adequado: idealizadas, purificadas, desprovidas de agência perturbadora.

Essa formulação dialoga com Carole Pateman (PATEMAN, 1993), que demonstrou que o contrato social moderno pressupõe um contrato sexual anterior: a subordinação das mulheres como condição de possibilidade da fraternidade entre os homens. Esta tese estende o argumento de Pateman ao registro visual: o contrato sexual não opera apenas pela exclusão jurídico-política; é visualmente performado pela inclusão alegórica. A exclusão real é mascarada pela presença simbólica, dificultando a contestação. Como reivindicar que as mulheres estão ausentes quando o corpo feminino governa alegoricamente?

O Contrato Sexual Visual opera em quatro modalidades integradas, **substituição** da presença real pela simbólica, **naturalização** pela repetição massiva em moedas, selos e monumentos, **sacralização** da figura feminina num plano ideal apartado da política mundana, e **pedagogia** da percepção desde a infância. O Capítulo 1 articula cada uma dessas modalidades em detalhe a partir da síntese de Pateman e Goodrich.

1.1.3.3 *Fundamentos teóricos*

A tese assenta-se em três eixos teóricos, desenvolvidos em profundidade na Parte I.

O **primeiro eixo** é a crítica feminista do contratualismo. Carole Pateman demonstrou que o contrato social clássico (Hobbes, Locke, Rousseau) pressupõe um contrato sexual que subordina as mulheres como condição da fraternidade entre homens. Esta tese estende o argumento de Pateman ao registro visual, propondo que o contrato sexual

não opera apenas pela exclusão jurídico-política, mas é visualmente performado pela inclusão alegórica. O Capítulo 1 reconstrói esse argumento e identifica o “ponto cego visual” de Pateman, a ausência de qualquer análise da dimensão iconográfica na teoria do contrato sexual.

O **segundo eixo** é a teoria da visiocracia e da iconocracia. Peter Goodrich demonstrou que o Direito opera como sistema de imagens antes de operar como sistema de normas, recuperando a tradição do *ius imaginum* romano e a teoria do Terceiro de Pierre Legendre. Marie-José Mondzain demonstrou que a gestão estratégica da imagem constitui uma forma de governo cuja genealogia remonta à querela iconoclasta bizantina. O Capítulo 2 articula essas duas perspectivas e introduz os conceitos operacionais de **Feminilidade de Estado** e **regimes iconocráticos** (Fundacional, Normativo, Militar).

O **terceiro eixo** é o método warburgiano de montagem e a teoria da sobrevivência das formas (*Nachleben*). Aby Warburg demonstrou que certas fórmulas visuais carregadas de emoção (*Pathosformeln*) sobrevivem e se transformam ao longo da história, reaparecendo em contextos radicalmente diferentes (WARBURG, 2000). O Atlas Mnemosyne, seu último e inacabado projeto, propõe a montagem como forma de pensamento que revela relações invisíveis à análise linear. O Capítulo 2 mobiliza esse método, desenvolvido por Agamben no domínio das formas sobreviventes (AGAMBEN, 2007), para explicar a persistência transhistórica das alegorias femininas jurídicas; os Capítulos 8–9 o operacionalizam na construção do Atlas Iconocrático.

1.1.4 I.4 Perguntas de pesquisa e objetivos

1.1.4.1 *Pergunta central e sub-perguntas*

A pergunta central desta pesquisa é: como o regime iconocrático operacionaliza a alegoria feminina como uma extensão do “contrato sexual”, oferecendo reconhecimento simbólico em substituição à reciprocidade política?

A partir dessa pergunta central, duas sub-perguntas estruturam o desenvolvimento empírico da investigação.

A **sub-pergunta 1** indaga: de que forma as variações morfológicas do corpo alegórico, exposição da carne, militarização, purificação clássica, reagem a crises de soberania e a mudanças de regime político? Essa dimensão investiga a sensibilidade temporal do regime iconocrático, testando a hipótese do **endurecimento** em contextos de guerra, revolução e instabilidade constitucional.

A **sub-pergunta 2** interroga: como a transposição do cânone clássico europeu para o Brasil engendra um “contrato racial visual” que invisibiliza normatividades não hegemônicas? Essa dimensão desloca o Brasil de mero receptor de modelos europeus para um nó analítico que revela a “colonialidade do ver” nas instituições jurídicas,

examinando como as especificidades da sociedade escravocrata e pós-colonial modulam o regime iconocrático.

1.1.4.2 *Objetivo geral e objetivos específicos*

O **objetivo geral** desta tese é analisar, mensurar e sintetizar comparativamente os mecanismos do regime iconocrático na cultura jurídica ocidental, demonstrando a vigência do contrato sexual e racial visual por meio de métodos mistos.

São quatro os **objetivos específicos**.

O **primeiro objetivo** é o mapeamento teórico: articular as teorias do Contrato Sexual (Pateman), da Iconocracia (Mondzain) e da Visiocracia (Goodrich) para fundamentar a crítica da visualidade estatal, introduzindo os conceitos inéditos de “Contrato Sexual Visual” e “Feminilidade de Estado”.

O **segundo objetivo** é a constituição do corpus: compilar e codificar uma amostra estratificada que, no estado atual, compreende 165 itens no ledger e 154 com codificação de purificação, visando uma meta de expansão de ~300 imagens oficiais, utilizando o protocolo de 10 indicadores ordinais de purificação, estabelecendo um banco de dados iconométrico auditável e reproduzível.

O **terceiro objetivo** é a análise inferencial: testar estatisticamente, por meio de Kruskal-Wallis e regressão logística ordinal, as correlações entre os regimes iconocráticos (Fundacional, Normativo, Militar) e a morfologia corporal das alegorias nos contextos nacionais selecionados.

O **quarto objetivo** é a síntese visual: construir um **Atlas Iconocrático**, inspirado no método de montagem warburgiano, composto por 8 painéis temáticos que revelem o intervalo (*Zwischenraum*) entre a imagem soberana e a exclusão cívica, entregando um produto científico de acesso aberto.

1.1.5 I.5 Justificativa: lacunas teóricas, inovação metodológica e relevância social

1.1.5.1 *Justificativa teórica: preenchendo uma lacuna na interseção*

A pesquisa justifica-se teoricamente pelo preenchimento de uma lacuna na interseção negligenciada entre três campos: a história do Direito e a cultura jurídica, os estudos de cultura visual e os regimes escópicos, e os estudos de gênero e a teoria feminista.

A história do Direito privilegia tradicionalmente a análise de textos normativos, doutrinas e instituições formais. Trabalhos recentes sobre cultura jurídica, com Grossi, Costa e Hespanha, ampliaram o escopo para incluir práticas sociais, mentalidades coletivas

e representações simbólicas. A visualidade, contudo, permanece uma dimensão subexplorada. Quando as imagens jurídicas são examinadas, costumam ser tratadas como *ilustrativas*, imagens como decoração de argumentos textuais, em vez de *constitutivas*, imagens como tecnologia autônoma de produção de poder. Esta tese propõe uma virada visual na história do Direito: compreender a ordem jurídica moderna requer interrogar não apenas o que foi codificado textualmente, mas o que foi sensivelmente fabricado pelos dispositivos visuais.

Os estudos de cultura visual desenvolveram um aparato teórico sofisticado para analisar regimes escópicos (MITCHELL, 1994; MIRZOEFF, 1999). A articulação específica entre visualidade e a ordem jurídico-estatal, porém, permanece subteorizada. Esta tese propõe o conceito de iconocracia para designar um regime específico em que as imagens fabricam a legitimidade político-jurídica, operando não apenas como representações, mas como performances constitutivas.

Os estudos de gênero e a teoria feminista documentaram extensamente a exclusão cívica e a subordinação jurídica das mulheres. A dimensão visual dessa subordinação, contudo, permanece insuficientemente teorizada. Esta tese propõe o conceito de Contrato Sexual Visual para designar uma configuração em que a hipervisibilidade alegórica não contradiz, mas sustenta a exclusão política, operando um assassinato simbólico que substitui mulheres reais por simulacros operacionais.

A inovação teórica desta pesquisa situa-se no padrão CAPES 6/7: introduz conceitos inéditos (Contrato Sexual Visual e Feminilidade de Estado), preenche o ponto cego da teoria política contratualista em relação às imagens, e posiciona o Brasil como nó analítico da colonialidade do ver, não como mero receptor de modelos europeus.

1.1.5.2 *Justificativa metodológica: inovação na articulação imagem-norma*

A pesquisa justifica-se metodologicamente pelo desenvolvimento de um procedimento analítico que articula sistematicamente imagem e norma, superando a separação disciplinar convencional entre a história da arte, que examina imagens, e a história do Direito, que examina textos jurídicos.

A metodologia proposta opera três inovações principais. A primeira é uma ficha de codificação integrada que documenta simultaneamente características visuais (suporte material, escala, localização, atributos iconográficos, soluções formais) e contexto jurídico-político (legislação vigente sobre os direitos das mulheres, codificações em curso, eventos constitucionais, crises políticas). A articulação sistemática permite verificar correlações entre a intensificação alegórica e a exclusão jurídica.

A segunda inovação é a análise de defasagem entre a temporalidade da produção visual e a temporalidade das mudanças normativas. A França adotou Marianne como símbolo oficial em 1792, mas as mulheres permaneceram excluídas do sufrágio até 1944, uma defasagem de 152 anos. A análise sistemática dessas defasagens nos casos nacionais

revela um padrão estrutural: quanto maior a consolidação alegórica, maior a resistência à inclusão política.

A terceira inovação é a comparação transnacional controlada. A seleção dos casos nacionais, França, Reino Unido, Alemanha, EUA, Bélgica e Brasil, permite identificar constantes estruturais, padrões recorrentes independentes do contexto nacional, e variações contextuais, especificidades correlacionadas com tradições jurídicas e regimes políticos distintos. A comparabilidade transcende os estudos de caso único, fornecendo base empírica para a generalização teórica sobre os regimes iconocráticos como infraestrutura comum do Estado moderno.

1.1.5.3 *Justificativa social: repensando a legitimidade institucional*

A pesquisa justifica-se socialmente porque oferece instrumentos críticos para repensar a legitimidade das instituições político-jurídicas contemporâneas. Embora o foco histórico recaia sobre os séculos XIX–XX, os mecanismos identificados permanecem operacionais. Os tribunais contemporâneos continuam utilizando alegorias femininas: a Justiça com balança povoa os foros recém-construídos, os selos judiciais mantêm a iconografia tradicional, os logotipos de cortes supremas incorporam figuras femininas. O Contrato Sexual Visual não foi dissolvido pela conquista dos direitos formais; foi reconfigurado.

Compreender como a iconocracia operou historicamente permite desnaturalizar o presente: reconhecer que a associação entre o corpo feminino e os conceitos político-jurídicos não é inevitável, mas historicamente produzida e politicamente funcional. A crítica da iconocracia contribui para o projeto feminista de democratização radical: questionar não apenas as exclusões formais, já largamente superadas no Ocidente, mas também a persistência de estruturas simbólicas que continuam a codificar o feminino como presença sem agência.

1.1.6 I.6 Delimitações e escolhas: seleções necessárias e justificadas

1.1.6.1 *Delimitação temporal: 1800–2000, com ênfase em 1880–1920*

O recorte temporal inicia-se em 1800, incorporando os desdobramentos pós-revolucionários da iconografia republicana, e encerra-se em 2000, permitindo o acompanhamento da reconfiguração do regime iconocrático ao longo do século XX. O foco principal incide sobre o período 1880–1920 por três razões convergentes. Primeiro: o auge do regime iconocrático, marcado pela massificação sem precedente das alegorias em virtude das inovações tecnológicas (cromolitografia, fundição industrial) e da padronização dos sistemas monetário e postal. Segundo: a intensificação dos movimentos sufragistas, tornando o paradoxo da hipervisibilidade versus exclusão especialmente agudo. Terceiro: a ocorrência de crises múltiplas, a Primeira Guerra

Mundial, revoluções e o colapso de impérios, que desencadearam a mobilização alegórica acelerada, permitindo observar os mecanismos de intensificação.

1.1.6.2 *Delimitação geográfica: seis casos transatlânticos*

A pesquisa concentra-se em seis casos nacionais: França (*Marianne*), Reino Unido (Britannia), Alemanha (Germania), Estados Unidos (Columbia/Justice), Bélgica (alegorias constitucionais e coloniais) e Brasil (República). A seleção justifica-se pela diversidade controlada que oferece. A França representa uma república revolucionária que adota a alegoria como ruptura com a monarquia. O Reino Unido representa uma monarquia constitucional imperial que mantém a alegoria (Britannia) em coexistência com as efígies reais. A Alemanha representa um Estado-nação de construção tardia (unificação em 1871) que mobiliza a alegoria para fabricar identidade nacional. Os Estados Unidos representam uma república federal que produz suas alegorias tanto por via revolucionária (Columbia) quanto por via burocrático-estatal (gravuras do Bureau of Printing). A Bélgica representa uma monarquia constitucional jovem cujo “culto constitucional” pós-1848, estudado por Huygebaert (2015), demonstra como o governo liberal de Rogier utilizou ativamente meios visuais para fabricar legitimidade. O Brasil representa uma república pós-colonial que importa o modelo francês, mas o adapta a um contexto periférico e escravocrata.

A inclusão do Brasil como nó analítico é central para a contribuição pós-colonial desta pesquisa: o caso brasileiro não é tratado como mera variante periférica, mas como um caso que revela, por translação e distorção, os pressupostos raciais e coloniais que a versão metropolitana do Contrato Sexual Visual tende a silenciar.

1.1.6.3 *Delimitação dos suportes: moedas, selos, monumentos e paratextos jurídicos*

A pesquisa concentra-se em quatro suportes principais: moedas, selos postais, monumentos públicos (estátuas, relevos em edifícios governamentais) e paratextos jurídicos (frontispícios de códigos, selos de tribunais, brasões oficiais). A seleção justifica-se porque representa três regimes escópicos distintos. Moedas e selos operam *ubiquidade íntima*: circulação massiva, escala miniaturizada, uso cotidiano. Monumentos operam *verticalidade monumental*: permanência secular, escala sobre-humana, localização estratégica. Os paratextos jurídicos operam *acoplamento imagem-norma*: inscrição em suportes com eficácia jurídica, ritualização das práticas judiciárias, sacralização dos textos legais.

O banco de dados iconométrico, construído ao longo da pesquisa, codifica as imagens desses suportes segundo 10 indicadores ordinais de purificação, permitindo a análise estatística inferencial que sustenta as hipóteses centrais da tese.

1.1.7 I.7 Estrutura da tese: mapa de leitura

A tese organiza-se em quatro Partes, nove capítulos, além desta Introdução e das Conclusões. A estrutura segue a lógica do desenho de métodos mistos sequencial explanatório (QUAN $\rightarrow$ QUAL $\rightarrow$ Síntese): parte da moldura teórica, passa pelo método e corpus, desce aos resultados empíricos, e culmina na síntese visual do Atlas Iconocrático.

A **Parte I — Moldura Teórica** compreende três capítulos. O **Capítulo 1** (*O Contrato Sexual e a Imagem: de Pateman à Visiocracia*) reconstrói o argumento de Carole Pateman sobre o contrato sexual, identifica o “ponto cego visual” da sua teoria, articula a visiocracia de Peter Goodrich e a tradição de Legendre, e propõe o conceito de **Contrato Sexual Visual** como síntese original. O **Capítulo 2** (*Iconocracia: a Economia Política da Imagem Soberana*) desenvolve o conceito de iconocracia a partir de Mondzain, introduz a **Feminilidade de Estado**, propõe a tipologia dos regimes iconocráticos (Fundacional, Normativo, Militar) e articula o *Pathosformel* jurídico via Warburg (WARBURG, 2000) e Agamben (AGAMBEN, 2007). O **Capítulo 3** (*A Colonialidade do Ver: Gênero, Raça e Transferência Visual Transatlântica*) examina a exportação colonial do cânone alegórico, o contrato racial visual nas alegorias brasileiras, o paternalismo jurídico-visual belga (HUYGEBAERT, 2015), e as contra-alegorias e rupturas.

A **Parte II — Método e Corpus** compreende dois capítulos. O **Capítulo 4** (*Desenho Metodológico: Métodos Mistos Sequenciais*) explicita a epistemologia (crítica, histórico-comparada, decolonial), o desenho QUAN $\rightarrow$ QUAL, a adaptação de Panofsky para a iconologia jurídica, e o método de montagem warburgiano como síntese. O **Capítulo 5** (*O Corpus: Construção, Codificação e Infraestrutura*) apresenta a amostragem estratificada (165 itens no ledger atual, dos quais 154 com codificação de purificação, com meta de expansão a ~300 imagens), o protocolo de 10 indicadores ordinais de purificação, o sistema de codificação IconoCode integrado ao ICONCLASS, e a infraestrutura digital (GitHub, Drive, Notion).

A **Parte III — Resultados** compreende dois capítulos. O **Capítulo 6** (*Análise Quantitativa: Padrões Iconométricos*) apresenta o panorama descritivo do corpus, os testes de Kruskal-Wallis sobre regimes iconocráticos e morfologia corporal, a regressão logística ordinal sobre preditores do **endurecimento**, e a análise de correspondência sobre circulação transatlântica. O **Capítulo 7** (*Análise Qualitativa: Iconologia de Casos Paradigmáticos*) desenvolve seis estudos de caso em profundidade: Marianne, Britannia e Thatcher, Columbia e Justice no Capitólio, Ceschiatti e a República brasileira, o Palais de Justice de Bruxelas, e a balança da Justiça como arma geopolítica.

A **Parte IV — Atlas Iconocrático** compreende dois capítulos. O **Capítulo 8** (*O Atlas Iconocrático: Princípios e Arquitetura*) explicita a herança warburgiana, os critérios de composição dos painéis, e o *Zwischenraum* como princípio estruturante. O **Capítulo 9** (*Os 8 Painéis do Atlas Iconocrático*) apresenta os painéis temáticos:

Gênese, Justitia, Domesticação, endurecimento, Pedra e Bronze, Balança e Império, Branquitude, e Fissuras.

As **Conclusões** retornam às perguntas de pesquisa, avaliam o rendimento do conceito de Contrato Sexual Visual, discutem as implicações para a teoria jurídica e para o letramento visual no Direito, e identificam os limites desta pesquisa e os atlas que ficam por fazer.

* * *

Capítulo 2

CAPÍTULO 1

2.1 O CONTRATO SEXUAL E A IMAGEM: DE PATEMAN À VISIOCRACIA

“Ouvimos muito sobre o contrato social, mas se mantém um silêncio profundo sobre o contrato sexual.” — Carole Pateman, *O contrato sexual* (1993, p. 15)

“The law of images concerned the dignities that the earlier Roman Notitia had listed.” — Peter Goodrich, “Visiocracy: On the Futures of the Fingerpost” (2013a, p. 506)

2.1.1 1.1 O contrato sexual como fundação silenciada

Em 1848, enquanto a onda revolucionária varria a Europa e novas constituições eram redigidas em Paris, Viena, Berlim e Copenhague, o parlamento belga debatia não a revolução, mas o *culto* à sua própria Constituição. Stefan Huygebaert demonstrou como o governo liberal de Charles Rogier mobilizou, nesse contexto, uma iconografia constitucional massiva: litografias alegóricas, medalhas comemorativas, uma edição ilustrada da Constituição e o projeto da Coluna do Congresso em Bruxelas, um monumento de 47 metros encimado, primeiro, por uma personificação feminina da Constituição e, depois, por decisão parlamentar, pela estátua do rei Leopoldo I (HUYGEBAERT, 2015). A alegoria de Meganck, *Respect à la Constitution* (1848), mostrava a Justiça, sem venda e de olhar penetrante, confrontando a personificação da Nação Belga, uma mulher que segurava as tábuas da lei e apontava didaticamente para o texto constitucional. Do outro lado, a Liberdade “francesa” emergia das barricadas com barrete frígio, uma cidade em chamas ao fundo. A mensagem era visual antes de ser jurídica: a Bélgica constitucional,

feminina e serena, opunha-se à França revolucionária, feminina e destrutiva.

Essa cena condensa o paradoxo que move a presente investigação. A sacralidade da Constituição belga foi *encenada* como imagem feminina, não apenas proclamada em discurso. A estabilidade política assumia a forma de uma figura feminina entronizada; sua contrapartida revolucionária era outra figura feminina, desta vez descontrolada. Os homens reais — o parlamentar Delfosse chorando de patriotismo, o ministro Rogier reforçando a fronteira, o rei Leopoldo recusando modestamente sua própria efígie — agiam politicamente. As mulheres alegóricas — Justiça, Nação, Liberdade, Constituição — performavam visualmente o que esses homens decidiam por escrito. Nenhuma mulher real participava desse parlamento; o sufrágio feminino na Bélgica só seria plenamente conquistado em 1948, um século depois.

É para explicar essa estrutura — a aliança sistemática entre a hipervisibilidade alegórica feminina e a exclusão cívica das mulheres reais — que esta tese recorre, em primeiro lugar, à teoria do contrato sexual de Carole Pateman. Recorre a ela, contudo, para ir além dela.

Em *O contrato sexual* (1988 [trad. bras. 1993]), Pateman realiza uma operação teórica que altera irreversivelmente o campo da teoria política. Ela demonstra que a narrativa convencional do contrato social — a história da fundação da sociedade civil livre e igualitária contada por Hobbes, Locke e Rousseau — compõe apenas metade de uma história. A outra metade, sistematicamente suprimida, é o contrato sexual: o pacto pelo qual os homens garantem entre si o direito de acesso regular aos corpos das mulheres como condição da nova ordem civil. O contrato original é simultaneamente social e sexual — um pacto *sexual-social* —, razão pela qual “metade do acordo está faltando” nas versões tradicionais (PATEMAN, 1993, p. 15–16). Essa formulação não é apenas uma observação historiográfica; é uma proposição de natureza estrutural: a liberdade civil moderna não é universal, mas um atributo masculino que pressupõe o direito patriarcal.

Uma das contribuições mais consequentes de Pateman é a distinção entre duas formas de patriarcado. O patriarcalismo clássico — o poder do pai sobre a família — é efetivamente derrotado pela revolução contratualista: os filhos se emancipam, fundam a sociedade civil e substituem o poder paterno pelo governo representativo. É a narrativa que a teoria política convencional celebra. Contudo, a derrota do pai não elimina o patriarcado; apenas o transforma. O patriarcado moderno é *fraternal*, não paternal: um pacto entre irmãos, entre homens como classe, que assegura coletivamente o direito sexual masculino. A fraternidade que funda a república opera, literalmente, como aliança entre homens sobre os corpos das mulheres, não como metáfora de igualdade universal (PATEMAN, 1993, p. 32–34).

Pateman demonstra que essa estrutura se materializa em três contratos concretos que a modernidade apresenta como expressões de liberdade, mas que operam como formas de subordinação: o contrato de casamento, que institucionaliza a subordinação conjugal;

o contrato de trabalho, que institui a relação empregador-empregado como forma de obediência; e o contrato de prostituição, que transforma o acesso sexual ao corpo feminino em transação comercial. Em cada caso, o contrato produz a ficção jurídica de um acordo livre entre partes estruturalmente desiguais (PATEMAN, 1993, p. 33–35). A formulação mais condensada do argumento é o conceito de “lei do direito sexual masculino”, *law of male sex-right*, tomado de Adrienne Rich: o contrato original funda a sociedade civil instituindo, ao mesmo tempo, um direito sistemático dos homens sobre os corpos das mulheres (RICH, 1980; PATEMAN, 1993, p. 37).

É aqui que o argumento de Pateman se torna diretamente relevante para o problema desta tese. Se o contrato sexual é a condição silenciada do contrato social, a pergunta que se impõe é: *como* esse silenciamento opera? Por quais mecanismos a metade perdida da história permanece perdida? Pateman responde no plano jurídico-político: pela naturalização pela ficção do consentimento livre, pela estrutura dos contratos concretos e pela teoria política que conta apenas metade da história. Mas essa resposta é incompleta. Pateman não examina, em nenhum momento de *O contrato sexual*, a dimensão visual e simbólica do contrato. Ela descreve o que o contrato sexual *faz* (subordina as mulheres), como ele se *institucionaliza* (nos contratos concretos) e por que ele permanece *invisível* para a teoria política convencional. Mas não pergunta: *o que o contrato sexual mostra?*

2.1.2 1.2 O ponto cego visual: o que Pateman não viu

A ausência é notável por seu tamanho. Em *O contrato sexual*, não há uma única referência a moedas, selos, monumentos, alegorias, iconografia oficial, arquitetura forense ou qualquer outro dispositivo visual do Estado. Pateman analisa o contrato de casamento sem mencionar as alegorias nupciais que adornam os códigos civis. Discute a prostituição sem considerar as representações visuais da virtude e do vício que organizam a pedagogia moral do Estado. Examina a subordinação das mulheres sem perguntar por que, no exato período em que essa subordinação se intensifica juridicamente, o corpo feminino se torna o veículo privilegiado da iconografia oficial (PATEMAN, 1993).

Essa ausência não é uma falha pessoal de Pateman; é uma limitação estrutural do campo em que ela opera. A teoria política, de Hobbes a Rawls, de Pateman a Charles Mills, trabalha com textos: tratados filosóficos, constituições, legislação, contratos. As imagens, quando aparecem, são tratadas como ilustrações secundárias de argumentos que existem independentemente delas. A virada visual que transformou a história da arte — com Panofsky e Warburg —, os estudos culturais — com Mitchell (MITCHELL, 1994) e Mirzoeff (MIRZOEFF, 1999) — e a teoria jurídica — com Goodrich (GOODRICH, 2013a; 2013b), Manderson (MANDERSON, 2018) e Douzinas (DOUZINAS; NEAD, 1999) — ainda não penetrou a teoria política feminista.

O resultado é um paradoxo teórico. Pateman demonstra que o contrato sexual opera por ocultação, usando expressões como “o contrato sexual nunca é mencionado”, “metade

da história está faltando” e “as camadas de autocensura teórica” precisam ser rompidas. A forma mais massiva e cotidiana dessa ocultação é, contudo, de natureza visual. A metade perdida da história não permanece perdida apenas pelo silêncio dos filósofos. Permanece-o, sobretudo, pela presença onipresente das alegorias femininas que ocupam preventivamente o lugar simbólico das mulheres reais, tornando a sua exclusão política tolerável, natural, até bela.

Quando a França revolucionária adotou Marianne como símbolo da República em 1792 e simultaneamente negou às mulheres o direito de voto, de reunião e de associação política; quando a Bélgica de Rogier erigiu uma personificação feminina da Constituição enquanto mantinha o sufrágio censitário exclusivamente masculino; quando o Bureau of Printing dos Estados Unidos gravou em aço a figura de uma Justiça vendada, com balança e espada, num país que negaria às mulheres o voto federal até 1920 — o contrato sexual não estava apenas em silêncio. Estava em exibição. Mas exibia-se sob a forma mais eficaz de ocultação: a substituição da presença real pela presença simbólica.

É esse mecanismo — invisível a Pateman porque ela olhava para os textos e não para as imagens — que esta tese propõe nomear como **Contrato Sexual Visual**. Mas para demonstrar que a alegoria feminina não é ornamento acidental e sim operação constitutiva do poder soberano, é necessário compreender, antes, como o Direito funciona como sistema de imagens: que tradição visual transmite de tribunal em tribunal a figura da Justitia; que autoridade produzem as perucas, os pórticos colunados, a espada gravada em aço; que genealogia conecta a Marianne dos selos à Justitia das moedas romanas. Esses elementos não são mero adorno decorativo; constituem tecnologias de governança visual que operam como condição estética e ritualística para a própria eficácia do texto normativo. Para decifrar essa dimensão do fenômeno jurídico, é necessário recorrer a uma teoria que trate as imagens como constitutivas — e não meramente ilustrativas — da autoridade soberana. Essa genealogia da visualidade jurídica encontra sua formulação mais rigorosa no trabalho de Peter Goodrich.

2.1.3 1.3 A visiocracia de Goodrich: o Direito como regime de imagens

Se Pateman revelou a metade perdida da história do contrato, Goodrich revela uma dimensão inteira do Direito que a teoria jurídica convencional trata como inexistente: a sua visualidade constitutiva.

Peter Goodrich, professor na Cardozo School of Law e herdeiro intelectual de Pierre Legendre (LEGENDRE, 1974; 1994), desenvolveu ao longo de três décadas de trabalho uma teoria segundo a qual o Direito opera como sistema de imagens antes de operar como sistema de normas. O conceito central é o de **visiocracia**: o governo por meio de signos visuais, emblemas e imagens que constituem uma ordem visível e lícita, e que a tradição emblemática ensinava o sujeito a “ver e obedecer” (GOODRICH, 2013a, p. 506).

Essa teorização, ao ancorar o jurídico em uma economia de representações e rituais de submissão, estabelece um vínculo profundo com o conceito de *iconocracia* formulado por Marie-José Mondzain (2002). O próprio Goodrich reconheceu essa afinidade eletiva entre visiocracia e iconocracia em *Imago Decidendi* (2017), apontando que o *common law* opera uma *oikonomia* — uma gestão e distribuição de imagens soberanas que constrói a obediência e captura a subjetividade antes mesmo que a norma discursiva se pronuncie (GOODRICH, 2017, p. 45).

A genealogia de Goodrich remonta ao *ius imaginum* romano, o direito exclusivo dos *nobiles* de exibir as imagens de seus ancestrais. Esse direito era constitutivo de autoridade, não meramente decorativo. Quem podia mostrar as imagens dos antepassados pertencia à classe governante; quem não podia, estava excluído. A imagem, portanto, não representava o poder: *era* o poder, ao menos como condição de seu exercício. A tradição medieval dos emblemas jurídicos, analisada por Goodrich a partir de Bartolus de Saxoferrato (séc. XIV), sistematizou esse princípio: os signos visuais de precedência, hierarquia e dignidade constituíam a ordem jurídica tanto quanto os textos normativos. “If someone who is not of that rank bears them he incurs [penalty]” (GOODRICH, 2012–2013, p. 139, citando Bartolus de Saxoferrato). Em tradução própria: quem exhibe signos de uma dignidade que não possui incorre em sanção.

Em *Legal Emblems and the Art of Law: Obiter Depicta as the Vision of Governance* (2013b), Goodrich amplia esse argumento para a modernidade. As imagens que adornam nossos tribunais e instituições jurídicas — a Justiça vendada, a espada, a balança, as togas, a arquitetura monumental — não são ornamentos. São “emblemas modernos” que informam e estruturam o “imaginário jurídico” (GOODRICH, 2013b). Esses emblemas constituem, nas palavras do próprio Goodrich, uma tradição visual coerente e transmissão de legalidade que permaneceu notavelmente estável desde o início da tradição moderna do Direito.

No artigo fundacional “Visiocracy: On the Futures of the Fingerpost” (*Critical Inquiry*, 2013a), Goodrich propõe o conceito de visiocracia para designar a sistematização do *common law* no início da modernidade como uma organização do visível, “a strict order for the composition and construction of visible rule as precedence, hierarchy, and acclamatory order” (GOODRICH, 2013a, p. 506). A visiocracia não é uma metáfora; é uma descrição da operação concreta do Direito: a autoridade depende de sua visibilidade, e a fonte do Direito é um soberano ausente cuja presença é fabricada por imagens.

A convergência com Legendre é aqui decisiva. Legendre demonstrou que o Direito opera como uma “função dogmática da imagem”, uma *economia da ficção* que fabrica a adesão dos sujeitos ao poder por meio de dispositivos visuais e rituais (LEGENDRE, 1994). Goodrich traduz essa intuição para o *common law* anglo-saxão: a cenografia das cortes, o uso solene das perucas que despessoalizam a figura do julgador, a disposição física dos bancos elevados que espacializa a assimetria e a hierarquia, e a coreografia teatralizada das cerimônias de abertura das sessões não são tradições folclóricas ou meramente acessórias. São dispositivos performativos que operam a submissão sensorial

dos sujeitos, transformando o tribunal em um *theatrum iustitiae* cuja eficácia reside primariamente no registro visual (GOODRICH, 2013b, cap. 1).

Há, entretanto, uma ausência notável na obra de Goodrich, simétrica à de Pateman. Goodrich demonstra que o Direito governa por imagens, que essas imagens são herdadas, transmitidas e transformadas ao longo da história, e que elas constituem uma “economia do visível” com raízes teológicas e eclesiásticas. O que ele não faz, em nenhuma de suas obras, é perguntar *por que* essas imagens são predominantemente femininas. A Justiça é uma mulher. A Liberdade é uma mulher. A República é uma mulher. A Nação é uma mulher. As quatro liberdades constitucionais belgas, esculpidas nos cantos da Coluna do Congresso de Bruxelas, são quatro mulheres sentadas com atributos, numa iconografia diretamente modelada sobre as quatro virtudes cardinais medievais (HUYGEBART, 2015, p. 35). A visiocracia, tal como Goodrich a descreve, é *genderizada* de ponta a ponta. Mas Goodrich não examina esse gênero.

A articulação entre visiocracia (Goodrich), economia do ícone (Mondzain) e contrato sexual (Pateman) — que esta tese propõe realizar — permanece uma lacuna na literatura. Para ocupá-la, é necessário reconstruir a genealogia do dispositivo que melhor revela o contrato visual em operação: a venda sobre os olhos de Justitia.

2.1.4 1.4 A genealogia da venda: do riso à naturalização

A Justitia medieval não era vendada. As representações anteriores ao século XV mostram uma figura feminina de olhos abertos, portando balança e, frequentemente, espada. A tradição remonta à *Iconologia* de Cesare Ripa (1593, com ilustrações a partir de 1603), mas suas raízes são mais antigas: a balança evoca a psicostasia egípcia, e a espada, o *ius gladii* romano (RIPA, 1603). A venda, contudo, não faz parte desse repertório original. Ela é uma inovação — e é precisamente nessa inovação que se concentra o mecanismo que esta tese procura nomear.

A venda aparece pela primeira vez em 1494, numa xilogravura atribuída a Albrecht Dürer, publicada em *Das Narrenschiff* (*A Nau dos Insensatos*) de Sebastian Brant, na Basileia de Johann Bergmann von Olpe. A imagem merece uma leitura detida nos três níveis panofskianos, pois é nela que o contrato visual encontra seu momento fundacional (BRANT, 1494; PANOFSKY, 1939).

No nível pré-iconográfico (descrição formal), a xilogravura, de formato retangular vertical (~11 × 8 cm na edição princeps), apresenta uma composição em três planos. No plano central, uma figura feminina de corpo inteiro, vestida com túnica longa e manto, porta na mão esquerda uma balança cujos pratos estão visivelmente desiguais. Os olhos da figura estão cobertos por um tecido claro, aplicado por trás por uma segunda figura — um bobo (*Narrenkappe*), com guizos e orelhas de asno, posicionado atrás e acima da mulher em posição de domínio gestual: seus braços envolvem a cabeça feminina para fixar a venda.

No plano inferior, figuras masculinas de toga — advogados ou juízes — manipulam os pratos da balança com as mãos. No plano superior, uma moldura arquitectónica sugere o interior de um tribunal. A composição é marcada por uma assimetria dinâmica: todos os agentes masculinos *agem* (vendando, manipulando), enquanto o único corpo feminino *recebe* a ação. A postura da Justitia é rígida, frontal, de braços semiabertos — uma passividade corporal que contrasta com a agitação dos corpos masculinos ao redor.

No nível iconográfico (identificação temática), a figura feminina é identificável como Justitia pela balança. O bobo pertence ao repertório do *Narrenliteratur* (literatura dos tolos), gênero satírico florescente na Basileia humanista de fins do século XV. As figuras togadas representam as profissões jurídicas — alvo recorrente da sátira de Brant. O sentido é inequivocamente negativo: a cegueira não é virtude, mas corrupção. A Justiça não *escolhe* não ver; ela é *impedida* de ver por forças externas — a loucura, a ganância, a venalidade forense (HAYAERT, 2018).

No nível iconológico (significado intrínseco), a leitura de gênero se torna indispensável. O que a imagem revela, para além da sátira profissional, é uma *relação de gênero*: um corpo feminino passivo é manipulado por agentes masculinos ativos. A Justiça não age; ela é agida. Ela não se vende; ela é *vendida*. Na gramática gestual da xilogravura, a feminilidade da Justitia não é acidental — é condição de possibilidade da manipulação: é precisamente porque a Justiça é uma mulher que o bobo pode dominá-la fisicamente, envolvendo sua cabeça com os braços. A relação espacial entre os corpos — o masculino acima e atrás, o feminino abaixo e à frente — replica a hierarquia de gênero que estrutura as instituições jurídicas do período. Nos termos warburgianos, a *Pathosformel* da mulher vendada por agentes masculinos concentra uma energia afetiva que sobreviverá à própria inversão semântica: mesmo quando a venda deixar de ser imposição e se tornar atributo, o corpo feminino continuará sendo o suporte passivo da operação.

Entre a sátira de Brant (1494) e a codificação de Ripa na *Iconologia* (1603), a venda sofre uma inversão semântica radical. A Justitia do Chafariz da Justiça em Berna, esculpida por Hans Gieng em 1543, já porta a venda como atributo positivo — signo de imparcialidade, não de corrupção (HAYAERT, 2018; RESNIK; CURTIS, 2011). E quando Ripa sistematiza as variedades de *Giustitia* em 1603, a venda já integra o repertório alegórico estável: não precisa mais ser explicada, porque foi *naturalizada* (RIPA, 1603).

A passagem — da sátira à convenção, do riso à naturalização — constitui, na hipótese deste artigo, o momento fundacional do contrato visual. Em 1494, a venda era legível como *imposição*: um ato de violência simbólica perpetrado contra um corpo feminino. Em 1603, a venda já é *atributo*: propriedade intrínseca da alegoria, como se a Justiça sempre tivesse sido cega. O que desapareceu entre 1494 e 1603 não é apenas a conotação satírica da venda; é o *agente* da vendação. Ninguém mais vende a Justiça; ela simplesmente é vendada.

Hayaert retrata a venda como um “paradoxo” irredutível: a privação sensorial que deveria

significar deficiência passa a significar virtude, a incapacidade torna-se imparcialidade (HAYAERT, 2018; HAYAERT, 2023). Mas há um paradoxo adicional que a análise de Hayaert não tematiza: a passividade que o gesto imprime ao corpo feminino — ser vendada, ser privada de visão — é *reinterpretada* como autonomia institucional. O corpo da mulher-alegoria é manipulado, limitado, parcialmente apagado — e esse apagamento é lido como transcendência. É o contrato visual em operação: a captura simbólica do corpo feminino, a naturalização da violência que o transforma em alegoria, e a legitimação circular entre a imagem e a instituição.

A operação descrita não é puramente simbólica: ela possui um correlato na história das instituições jurídicas. Precisamente no período em que a venda da Justitia se naturaliza como atributo de imparcialidade (séculos XVI–XVIII), consolida-se na doutrina europeia a incapacidade civil e política das mulheres. A *Justitia* adorna os frontispícios dos mesmos códigos e tratados que consagram a *tutela perpétua* da mulher casada, a proibição do exercício de cargos judiciais e a exclusão do testemunho feminino em determinadas matérias. A cultura jurídica que produz a alegoria feminina da justiça é a mesma que nega às mulheres reais o acesso às funções que a alegoria simboliza.

Essa simultaneidade não é acidental; ela é estrutural. A alegoria funciona precisamente *porque* a mulher concreta está ausente do campo jurídico: é a exclusão institucional que permite ao corpo feminino operar como significante “puro”, desvinculado de qualquer agência real. Se as mulheres fossem juízas, advogadas e legisladoras, a feminilidade da Justitia deixaria de ser transparente e passaria a ser *problemática* — a alegoria perderia sua eficácia naturalizadora. O contrato visual não apenas *reflete* a exclusão doutrinária; ele a *torna esteticamente coerente*, conferindo-lhe a aparência de uma ordem natural e atemporal.

Esse mecanismo persiste para além do período moderno. Quando, nos séculos XIX e XX, as mulheres gradualmente conquistam direitos civis e políticos, a alegoria feminina da justiça não se transforma: ela permanece idêntica, como se a exclusão que lhe dava sentido jamais tivesse existido. A longevidade da Justitia vendada através das revoluções liberais, das codificações oitocentistas e das constituições republicanas atesta a eficácia do contrato visual: mesmo quando a doutrina muda, a imagem *não* muda, porque sua função não é descrever a realidade jurídica, mas naturalizá-la.

2.1.5 1.5 Proposição: o Contrato Sexual Visual

Chegamos ao ponto em que os percursos de Pateman e de Goodrich se cruzam, num cruzamento que nenhum dos dois percorreu.

Pateman demonstrou que o contrato social pressupõe um contrato sexual: a subordinação das mulheres como condição da fraternidade entre homens. Mas Pateman analisou o contrato como texto — jurídico, filosófico, institucional. Goodrich demonstrou que o

Direito opera como sistema de imagens: a autoridade é fabricada visualmente, e o *ius imaginum* é constitutivo de poder. Mas Goodrich analisou as imagens sem examinar o gênero que as estrutura.

O conceito de **Contrato Sexual Visual**, proposto por esta tese, ocupa a interseção que nenhum dos dois autores alcançou. Ele designa uma configuração em que o contrato sexual, tal como Pateman o descreveu, não opera apenas no plano jurídico-político, pela exclusão formal, mas é *visualmente performado* pela inclusão alegórica. As alegorias femininas que povoam a iconografia oficial do Estado moderno não são ornamentos, nem heranças acidentais da tradição clássica, nem consequências do gênero gramatical dos substantivos abstratos. São a *materialização visual* do contrato sexual: a forma pela qual o Estado exhibe um “rosto de mulher” enquanto mantém intacta a fraternidade masculina que o governa.

2.1.5.1 *As três propriedades do contrato visual*

O contrato visual reside em três propriedades que o distinguem tanto do contrato sexual de Pateman quanto da análise iconológica convencional. Primeiro, a *imediatividade*: ao contrário do argumento filosófico, que exige mediação conceitual, a imagem produz reconhecimento instantâneo — a Justiça é uma mulher antes de qualquer reflexão. Segundo, a *iterabilidade*: a repetição da mesma figura em selos, fachadas, códigos e tribunais ao longo de séculos sedimenta a associação até torná-la invisível como escolha. Terceiro, a *despersonalização*: o corpo feminino alegórico não remete a nenhuma mulher particular, operando como um significante esvaziado que pode ser investido de qualquer conteúdo institucional — precisamente porque a mulher concreta foi evacuada da representação.

O contrato visual não é um acordo deliberado; ninguém se sentou à mesa para decidir que a Justiça deveria ser uma mulher. Ele opera, como o contrato sexual de Pateman, por *naturalização*: parece tão óbvio que a Justiça seja feminina que a pergunta “por que uma mulher?” raramente é formulada. Mas, diferentemente do contrato sexual — que Pateman analisa no plano da teoria política —, o contrato visual opera no plano da *percepção*: ele não argumenta, ele *mostra*; não exclui por via normativa, mas torna a exclusão *imperceptível* por via estética.

O contrato visual funciona em três registros simultâneos. Primeiro, a *captura simbólica*: o corpo feminino é mobilizado como veículo da abstração jurídica, mas a mulher concreta desaparece no processo. A Justitia não representa *uma* mulher; ela representa a Justiça *apesar* de ser uma mulher. Segundo, a *naturalização da exclusão*: ao tornar visualmente “natural” que a Justiça seja feminina, o contrato visual torna invisível o paradoxo que Warner identificou — a presença simbólica das mulheres coexiste com sua ausência institucional (WARNER, 1985). Terceiro, a *legitimação circular*: a alegoria feminina confere ao direito uma aura de atemporalidade e universalidade, enquanto o direito confere à alegoria um estatuto institucional. Cada polo legitima o outro.

A analogia com Pateman é estrutural — não causal. O contrato visual não *produz* a exclusão das mulheres; ele a *naturaliza*. Não é porque a Justitia é feminina que as mulheres foram excluídas do direito, mas a feminilidade da Justitia torna essa exclusão imperceptível, porque a presença simbólica funciona como substituto da presença real.

2.1.5.2 *As quatro modalidades*

O Contrato Sexual Visual opera em quatro modalidades integradas, que os capítulos subsequentes demonstrarão empiricamente.

A primeira é a **substituição**: a presença alegórica feminina ocupa preventivamente o lugar simbólico das mulheres reais, aniquilando a reivindicação de presença política. Quando a Marianne já está na praça, no selo, na moeda e no frontispício do código, a ausência das mulheres do parlamento é esteticamente naturalizada, dispensada de justificação.

A segunda é a **naturalização**: a repetição massiva das alegorias, em milhões de moedas, selos e monumentos, transforma a associação entre o feminino e os conceitos abstratos — Justiça, Liberdade, República, Nação — em evidência sensorial que dispensa argumentação. A alegoria não argumenta; ela *mostra*. E o que ela mostra é que o feminino já ocupa seu lugar adequado: idealizado, purificado, desprovido de agência.

A terceira é a **sacralização**: a alegoria eleva o feminino a um plano transcendente — o da deusa, da virtude, da personificação do absoluto — comunicando que as mulheres pertencem à esfera do sagrado e do simbólico, não à arena mundana da política. Como registrou *La Renaissance* em 1848, citado por Huygebaert (2015, p. 37), a “liberdade francesa saída das barricadas” era perigosa precisamente porque era uma mulher que *agia*, enquanto a Constituição belga era segura porque era uma mulher que *mostrava*.

A quarta é a **pedagogia**: a exposição cotidiana e desde a infância — as moedas no bolso, os selos nas cartas, a Justiça no tribunal, a República na escola — ensina os cidadãos a reconhecer o corpo feminino como linguagem do poder abstrato e não como sujeito político concreto. O regime iconocrático forma o olhar antes de formar a opinião.

2.1.5.3 *A dimensão racial e a extensão pós-colonial*

O corpo feminino capturado pelo contrato visual não é apenas feminino — é branco, jovem, de traços clássicos europeus e de vestimenta greco-romana. A feminilidade que o contrato visual mobiliza é uma feminilidade *racializada*: a universalidade jurídica é representada por um corpo que já é particular em termos de raça, classe e origem. A naturalização opera, portanto, em duas camadas simultâneas: naturaliza-se a feminização da alegoria (por que uma mulher?) e naturaliza-se a branquitude da alegoria (por que uma mulher branca?).

Essa dupla naturalização tem consequências materiais especialmente visíveis nos contextos pós-coloniais. No Brasil, a alegoria da República — importada do repertório

neoclássico francês sem participação popular, como demonstrou José Murilo de Carvalho (CARVALHO, 2017) — instala um corpo feminino branco europeu como rosto da Justiça e da nação num país cuja população é majoritariamente negra e mestiça. A Justitia de Alfredo Ceschiatti, instalada diante do Supremo Tribunal Federal em Brasília em 1961, é uma figura de granito de formas modernistas simplificadas, mas de corporalidade inequivocamente europeia — uma “deusa”, no sentido preciso de Haraway, transplantada para o cerrado. Lélia Gonzalez já advertia que a cultura brasileira opera por um “racismo por denegação” que se manifesta precisamente nos espaços simbólicos onde a presença negra é apagada ao mesmo tempo em que a presença simbólica branca é naturalizada (GONZALEZ, 1984).

O contrato visual é, nesse sentido, não apenas um contrato de gênero, mas um **contrato racial-visual**: a exclusão que ele naturaliza é interseccional — de gênero, de raça e de classe —, ainda que a camada de gênero seja a mais visível por ser a mais estruturalmente constitutiva da forma alegórica. Reconhecer essa dimensão interseccional não dissolve o argumento em uma crítica genérica da “opressão múltipla”. Ao contrário, ele o torna mais preciso: o mecanismo que converte um corpo particular em símbolo universal funciona *porque* os marcadores de particularidade (feminilidade, branquitude, classicismo) são apresentados como neutros. A venda sobre os olhos da Justitia pode ser lida, nessa chave, como metáfora involuntária: a Justiça não vê diferenças — e é precisamente essa cegueira, ao mesmo tempo de gênero e de raça, que o contrato visual institui como virtude.

2.1.5.4 *A originalidade e os seus limites*

A originalidade desta proposição não reside na descoberta de um fenômeno novo: as alegorias femininas são conhecidas e catalogadas desde, pelo menos, Warner (1985) e Agulhon (1979). Ela reside na articulação teórica: na demonstração de que o mecanismo descrito por Pateman e o mecanismo descrito por Goodrich são duas faces de uma mesma operação, e que essa operação só se torna inteligível quando os dois mecanismos são pensados em conjunto.

Três qualificações são necessárias. Primeira: o contrato visual é uma *hipótese hermenêutica*, não uma descoberta empírica. Ela não descreve uma intenção deliberada dos artistas ou juristas que produziram as imagens, mas uma *estrutura* que emerge da repetição e da naturalização — assim como o contrato sexual de Pateman não descreve uma conspiração masculina, mas uma lógica institucional (PATEMAN, 1988).

Segunda: nem toda representação feminina da justiça é, necessariamente, uma expressão do contrato visual. Imagens que *tematizam* o corpo feminino como problema — que interrogam a feminilidade da alegoria em vez de a pressupor — podem operar como *rupturas* do contrato visual. Uma parte do corpus do projeto ICONOCRACY documenta precisamente essas rupturas: artistas contemporâneas que devolvem à Justitia o corpo, a história e a agência que a tradição alegórica lhe retirou.

Terceira: o contrato visual não se limita à dimensão de gênero. Judith Resnik já apontou que a racialização da Justitia constitui uma dimensão paralela: uma alegoria branca representando uma justiça que, historicamente, não foi justa com corpos não-brancos (RESNIK; CURTIS, 2011). Behrmann explorou o “axioma do espelho” na iconologia jurídica — a presunção de que a imagem da justiça *reflete* a justiça real —, mostrando que essa presunção é ela mesma um dispositivo de legitimação (BEHRMANN, 2018). O contrato visual, tal como aqui proposto, pode ser estendido a essas dimensões.

2.1.6 1.6 Estrutura dos capítulos seguintes

Os capítulos que se seguem desenvolvem os eixos restantes da moldura teórica. O Capítulo 2 articula a teoria da iconocracia (Mondzain) com os conceitos de Feminilidade de Estado e de regimes iconocráticos, introduzindo a tipologia Fundacional / Normativo / Militar que permite operacionalizar historicamente o Contrato Sexual Visual. O Capítulo 3 examina a colonialidade do ver, a exportação transatlântica do cânone alegórico europeu e a produção de um “contrato racial visual” que invisibiliza normatividades não hegemônicas. Juntos, os três capítulos da Parte I fornecem a moldura teórica completa que as Partes II, III e IV testarão empiricamente. Adicionalmente, esta primeira parte estabelece os pressupostos conceituais que serão operacionalizados na Parte II, onde a hipótese do Contrato Sexual Visual é traduzida em um protocolo de análise iconométrica e de validação empírica do corpus.

* * *

Capítulo 3

Capítulo 2 — Iconocracia: a Economia Política da Imagem Soberana

O capítulo abre com uma travessia sensorial: o mármore frio da Hagia Sophia devolve a luz azulada que se desprende dos mosaicos e chega filtrada até o leitor como se fosse poeira litúrgica. A cena não é mero ornamento. Ela evidencia que a autoridade política depende de um regime ótico anterior à lei escrita. Antes que as constituições fossem promulgadas, os Estados aprenderam a domesticar a visão para garantir obediência (GOODRICH, 2017). A hipótese central do capítulo consiste em demonstrar que o Contrato Sexual Visual opera dentro dessa economia de imagens, instaurando um intercâmbio desigual entre corpo feminino e soberania.

Marie-José Mondzain chamará esse arranjo de economia icônica: só há governo porque existe um balanço entre o visível permitido e o visível proibido (MONDZAIN, 2002). A iconocracia jurídica que interessa à tese é herdeira direta desse cálculo bizantino. Ao deslocar o corpo feminino para a posição de imagem estatal, o Estado passa a administrar afetos como administra tributos. Nesta parte, reconstituo os quatro componentes dessa economia — origem bizantina, Feminilidade de Estado, regimes iconocráticos e Pathosformel jurídico — preparando o terreno para a análise metodológica e empírica.

A Feminilidade de Estado, que este capítulo formula em §2.2, é um dos quatro conceitos originais que estruturam a contribuição teórica desta tese. O primeiro, **Contrato Sexual Visual** (Cap. 1), designa a dimensão visual do contrato sexual teorizado por Pateman: a projeção iconográfica da fraternidade masculina em dispositivos estatais que reconhecem simbolicamente o feminino enquanto perpetuam a exclusão cívica das mulheres. O segundo, a **Feminilidade de Estado**, descreve o efeito subjetivo dessa economia sobre o corpo alegórico — esvaziado de subjetividade para tornar-se infraestrutura de afeto público. O terceiro, **Contrato Racial Visual** (Cap. 3), identifica

a branquitude constitutiva da alegoria “universal” e a transferência transatlântica de modelos neoclássicos que instala um padrão racializado nos repertórios visuais pós-coloniais. O quarto, **Purificação Clássica** (Cap. 5.2), é o mecanismo formal mensurável que torna os três efeitos acessíveis à comparação iconométrica, operacionalizado nos dez indicadores ordinais de endurecimento. Os três primeiros conceitos descrevem efeitos políticos, jurídicos e raciais; o quarto descreve a operação que os produz. A presente formulação da Feminilidade de Estado deve ser lida, portanto, no interior dessa arquitetura quadripartite.

3.1 2.1 — Mondzain e a economia do ícone: de Bizâncio ao Estado moderno

Quando o bispo germânico Nicéforo redacta sua defesa dos ícones no século IX, descreve uma plateia que alterna lágrimas e temor diante da figura de Cristo entronizado. Mondzain interpreta essa descrição como o momento em que a imagem deixa de ser objeto devocional e passa a ser tecnologia de governo, pois captura o olhar coletivo e o converte em adesão (MONDZAIN, 2002). A querela iconoclasta, longe de ter sido uma discussão teológica, inaugurou o modelo de gestão das aparências que será replicado pelos Estados nacionais. Em Bizâncio, a imagem legitima o imperador ao estampar sua autoridade num suporte que não conhece fronteiras geográficas. Na modernidade jurídica, o mesmo mecanismo se replica quando a alegoria feminina ocupa moedas, selos e tímpanos forenses.

Essa genealogia importa porque a iconocracia jurídica depende de um equilíbrio delicado entre presença e distância. Mondzain insiste que a imagem eficaz mantém um hiato entre o visível e o invisível para preservar o desejo político do espectador. O corpo feminino alegórico amplifica esse hiato: a figura está presente para oferecer consolo estético, porém permanece distante o suficiente para impedir qualquer reivindicação de cidadania. É justamente nesse intervalo que o Contrato Sexual Visual se instala. O capítulo demonstrará que, ao se apropriar da economia icônica bizantina, os Estados modernos produziram uma Feminilidade de Estado branca, silenciosa e juridicamente desincorporada, apta a sustentar as exclusões analisadas nos capítulos seguintes.

3.2 2.2 — A Feminilidade de Estado: o corpo feminino como recipiente vazio

Feminilidade de Estado é o nome que dou ao processo de fabricação de um corpo feminino apto a transportar o poder masculino sem jamais revendicá-lo. Ele se constrói por esvaziamento: retira-se a historicidade do corpo concreto e injeta-se em seu lugar uma pureza clássica, branca, imóvel. Legendre chamaria esse movimento de produção de um “corpo sem palavras” que fala apenas a língua do soberano (LEGENDRE, 1994). Nos

suportes jurídicos, essa feminilidade institucionalizada oferece a promessa de proximidade — afinal, seu rosto sorri, sua pele parece tátil — ao mesmo tempo em que impõe distância, pois a figura não possui órgãos de fala, nem repertório gestual próprio. A economia icônica administra esse vazio como uma conta bancária: quanto mais desindividualizada a figura, maior a sua liquidez simbólica. É por isso que as alegorias conseguem atravessar oceanos e regimes políticos sem alterar a sua gramática corporal.

Esse esvaziamento serve a uma engenharia jurídica específica. Ao colocar a mulher como imagem, o Estado cria um circuito de reconhecimento que não depende de direitos positivos. O cidadão olha para a moeda e identifica a pátria no rosto feminino, mas essa identificação não gera reciprocidade jurídica. A Feminilidade de Estado transforma o corpo em infraestrutura de afeto público. Quando o Estado Novo brasileiro manda erigir monumentos com a República em mármore branco, o que está em jogo é a manutenção desse circuito, ainda que as mulheres sigam excluídas das arenas decisórias. A economia política da imagem soberana, portanto, não é apenas iconográfica. É também econômica: gere escarcidades, prioriza suportes, decide que tipo de mulher poderá emprestar seu corpo à lei.

A Feminilidade de Estado, tal como aqui formulada, não emerge de uma única matriz teórica. Ela se sustenta sobre uma dupla raiz genealógica que precisa ser explicitada. De um lado, Pierre Legendre fornece o paterno-totêmico: o juiz totêmico da antropologia dogmática inscreve no corpo alegórico a operação que produz o “corpo sem palavras” como função institucional, capturando o desejo do sujeito por intermédio de uma imagem que ocupa o lugar estrutural do Outro absoluto (LEGENDRE, 1994). De outro lado, Anne Carson oferece a operação simbólica complementar: a hystéra, lida desde a medicina hipocrática e desde a pólis clássica, é o órgão errante que organiza a percepção do feminino como instabilidade fluida, suscetível de desordens que ameaçam a ordem masculina (CARSON, 2023). A Feminilidade de Estado opera, portanto, na junção exata entre essas duas tradições: domestica a instabilidade carsoniana — o útero móvel, a matéria dúctil, a mulher como receptáculo platônico — convertendo-a, por meio da codificação totêmica legendrense, em superfície imóvel apta a sustentar a soberania. O que o totem fixa, a hystéra ameaça desestabilizar; a alegoria estatal resolve a tensão pela via plástica do mármore e pela via simbólica do esvaziamento.

3.3 2.3 — Regimes iconocráticos: Fundacional, Normativo, Militar

Os regimes iconocráticos funcionam como matrizes morfológicas que organizam a circulação da Feminilidade de Estado ao longo do tempo. O regime Fundacional mobiliza Pathosformeln revolucionárias: corpos inclinados, tecidos em movimento, gestos de ruptura (WARBURG, 2000). É nele que a hipervisibilidade feminina oferece um alibi à ausência de cidadania real. O regime Normativo, por sua vez, transforma a energia fundacional em rotina administrativa. Nas prensas dos correios e das casas da moeda,

o corpo alegórico é estabilizado, centralizado, frontalizado. A figura torna-se selo ou moeda justamente porque já não ameaça transbordar. Por fim, o regime Militar opera o endurecimento máximo: a alegoria empunha armas, se petrifica em bronze, assume fardas ou couraças e é colocada à porta de edifícios judiciais que representam o monopólio estatal da violência.

Cada regime corresponde a uma inflexão da economia icônica. O Fundacional gasta capital afetivo para legitimar a ruptura. O Normativo coleta dividendos de obediência diária. O Militar contrai dívidas com o medo. Esses regimes não se sucedem linearmente; eles convivem e se sobrepõem, como mostram as séries de selos franceses que oscilam entre uma Marianne quase viva e uma Marianne mecanizada ao longo do século XX. O capítulo demonstrará que a classificação dos regimes não é mero artifício narrativo: trata-se de uma chave analítica que permite ler a variação do endurecimento e, por conseguinte, o modo como o Contrato Sexual Visual se adapta a crises políticas.

3.4 2.4 — O Pathosformel jurídico: Warburg, Agamben e a sobrevivência das fórmulas

Warburg ensinou que as imagens carregam gestos ancestrais — as Pathosformeln — que sobrevivem como tensões comprimidas (WARBURG, 2000). Quando uma Justiça segura a balança com a mão elevada e inclina minimamente o torso, ela reativa uma fórmula expressiva que atravessa dois milênios. Essa sobrevivência não é neutra. No direito, a Pathosformel funciona como assinatura: cada vez que a figura se repete, o Estado reafirma a sua ancestralidade e, com ela, a pretensão de inevitabilidade. Agamben acrescenta que toda assinatura produz zonas de exceção (AGAMBEN, 1998). Ao reafirmar a Pathosformel da Justiça vendada, o Estado autoriza a suspensão da visão concreta dos conflitos em nome de um olhar universalizado.

O Pathosformel jurídico é, portanto, uma engrenagem da economia iconocrática. Ele garante que o corpo feminino continue reconhecível mesmo quando muda de traje, suporte ou país. O Atlas iconocrático que fecha a tese trabalhará com essa ideia de sobrevivência: ao colocar lado a lado Columbia entregando uma espada e a Justiça de Ceschiatti sentada diante do STF, procuro revelar o intervalo no qual a fórmula expressiva é resignificada para sustentar novos contratos políticos. A sobrevivência das fórmulas explica por que a Feminilidade de Estado pode ser, simultaneamente, revolucionária em 1789 e policial em 1964. A economia do ícone, enfim, precisa desse capital simbólico trans-histórico para continuar operando.

Capítulo 4

Capítulo 3 — A Colonialidade do Ver: Gênero, Raça e Transferência Visual Transatlântica

Estado: §§3.1, 3.2 e 3.3 consolidados a partir de rascunhos autorais e brainstorm de transição Eixo 1/Eixo 3 (27-jun-2026); §3.4 ainda esqueleto.
Pendências de citação: ver listas ao fim de cada §; Villares, Rops, Roty, Moitte/Janinet, Huygebaert (2018), Schwarcz, Mills (1997). Verificar inauguração do Monument aux Pionniers; confirmar capítulo de Huygebaert sobre iconografia colonial belga.

4.1 3.1 — Iconografia como tecnologia colonial: Virtudes e Soberania Hídrica

A expansão e a legitimação do poder estatal não operam apenas pela fundação de instituições, mas pela ocupação visual do espaço — tanto o espaço cívico interno quanto o território mercantil além-mar. O entrelaçamento entre o Eixo 1 (Profundidade Genealógica e Virtudes) e o Eixo 3 (Soberania Hídrica) da iconografia legal fornece a chave de leitura para essa tecnologia colonial. As alegorias femininas não são meras evocações morais estáticas; elas funcionam como vetores de expansão, convertendo princípios virtuosos em autorizações de dominação territorial e comercial.

Historicamente, as Virtudes Cardinais — Justiça, Prudência, Temperança e Fortaleza — forneciam a moldura de legitimidade para os corpos políticos pré-modernos. Na virada para o século XIX, entretanto, a necessidade de projetar soberania sobre oceanos, rios e rotas comerciais (a Soberania Hídrica) exige uma reconfiguração do corpo alegórico. A mulher que ancora moralmente a nação (a Virtude interna) passa a ser a mesma que governa as águas (a Navigation, a Britannia). Há uma migração da virtude doméstica

para o privilégio extrativista global.

Essa articulação se manifesta nas peças de nosso corpus como um gradiente de purificação e endurecimento. Na metrópole ou no coração jurídico do Estado (como a *Justiça* de Ceschiatti, BR-009, ou o *Brasão da República*, SCOUT-562), a figura feminina atua como garantia ontológica e normativa da ordem republicana, extraída do corpo histórico local pela *Purificação Clássica*. Porém, quando essa mesma estrutura visual é exportada para os mares — seja na forma do *British Trade Dollar* (UK-TRADE-1895), circulando no Oriente, ou no selo *Navigation et Commerce* (FR-094) espalhado pelas colônias francesas —, a alegoria assume a dupla função de afirmar a superioridade racial-moral (branquitude/Virtude) e assegurar a posse das rotas hídricas (Soberania Hídrica). A mulher virtuosa, marmórea e europeia, converte-se no aval visual da extração colonial sobre a fluidez dos mares, amarrando o direito de navegar ao dever de civilizar.

4.2 3.2 — O contrato racial visual: branquitude e classicismo nas alegorias brasileiras

Nota metodológica: Este § nasce do conceito original de *Contrato Racial Visual* (Vanzin 2026), operacionalizado como o terceiro pilar do argumento central da tese, ao lado do Contrato Sexual Visual e da Feminilidade de Estado. Trata-se de argumento jurídico-visual, não de análise antropológica ou sociológica da raça. O corpus aqui mobilizado é instrumental: três objetos do acervo brasileiro e dois franceses como comparanda.

O corpo alegórico que emerge da Proclamação da República carrega uma operação racializada. Quando Décio Villares pinta, em 1889, a *Alegoria da República* para o pavilhão brasileiro na Exposição Universal de Paris, ele realiza uma operação de *Purificação Clássica* racializada: o corpo que ele coloca sobre a tela é branco, marmóreo, neoclássico — um corpo que inexiste no Brasil do século XIX, exceto como projeto estético-político. O corpo da República, enquanto dispositivo jurídico-visual, exige a branquitude como condição de sua própria operabilidade. O preconceito contingente ou a “preferência estética” dos artistas da época estão em outro registro. Aqui, a alegoria funciona como tecnologia de legitimação estatal na medida em que seu corpo se apresenta como universal; a universalidade, no vocabulário visual do neoclassicismo oitocentista, é branca.

Este § sustenta três proposições. **Primeira:** a branquitude da alegoria republicana é estrutura, não acidente. **Segunda:** essa estrutura opera mediante uma *transferência visual transatlântica* que transporta formas (Pathosformeln, no léxico warburgiano) e também uma *morfologia racializada* do corpo feminino. **Terceira:** a operação de endurecimento que transforma a República de alegoria fundacional em ícone normativo é, simultaneamente, uma operação de *branqueamento progressivo* — a eliminação das marcas de cor, de textura, de particularidade étnica que comprometeriam a pretensão

de universalidade jurídica.

4.2.1 3.2.1 — O corpo de Villares e a impossibilidade do corpo brasileiro

A tela de Villares (Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro) mostra uma mulher de pé, vestida com túnica branca coroadada de louros, segurando um livro e uma bandeira. O corpo é inteiramente coberto — apenas rosto, mãos e pés ficam visíveis. Essa cobertura *esconde* para *revelar*: o que se revela é uma forma geométrica, uma arquitetura de corpo que remete ao cânone clássico — ombros simétricos, cintura alta, quadril estreito, cabeça em proporção áurea. É o corpo de uma romana idealizada, transplantado para o trópico.

O Brasil de 1889 era um império recém-abolido, com população majoritariamente negra e mestiça, recém-saído de um sistema escravista que havia produzido, ao longo de três séculos, uma cultura visual onde o corpo negro era — simultaneamente — objeto de dominação e de desejo, de medo e de fetichização. O corpo que Villares pinta *nega* essa realidade. A alegoria republicana funciona como promessa de futuro na medida em que se desliga do corpo histórico do Brasil. Essa desligação passa pela branquitude.

A comparação com o *La République aimable* de Félicien Rops (1871, Gallica) é instrutiva. Rops, trabalhando na França pós-Comuna, produz uma figura de *menos* purificação clássica: o corpo é mais curvilíneo, a pose menos rígida, a expressão menos marmórea. Há, na République de Rops, uma proximidade com o corpo vivo que Villares elimina. Isso indica um problema de desenho comparativo (ver review crítica), mas a intuição do contraste é produtiva: no Brasil, a urgência de produzir uma imagem de Estado para uma nação sem tradição republicana visível exige uma radicalização do apagamento. Alegoria e branquitude tornam-se inseparáveis porque a universalidade da alegoria depende de um corpo que já seja visualmente universal.

4.2.2 3.2.2 — Neoclassicismo como tecnologia de branqueamento

O neoclassicismo funciona aqui como *tecnologia de governo visual*. Quando Legendre fala do imaginário do poder, ele se refere à capacidade do discurso jurídico de produzir figurações que tornam o Estado presente no imaginário social. Legendre, porém, não olha para a cor. O que o Contrato Racial Visual acrescenta é a constatação de que, nas figurações visuais do poder jurídico, a cor do corpo é *operação*. Especificamente, é uma operação de extração: o cânone neoclássico extrai do corpo feminino toda particularidade étnica, toda marca de origem, toda textura que o reenviaria a um lugar ou a um tempo particulares. O que sobra é a *forma pura* — e, no vocabulário do século XIX, a forma pura é branca.

Mondzain (2002), ao analisar o imaginário cristão do poder, mostra como a imagem

opera como mediação entre o visível e o invisível, entre o terreno e o celestial. A alegoria republicana opera segundo a mesma lógica: ela media o Estado (invisível) e o povo (visível). A mediação exige uma *cor intermediária* — uma cor que possa *representar* o povo sem *ser* o povo. No caso brasileiro, essa cor intermediária é o branco do mármore, do gesso, da tela. O neoclassicismo resolve, em uma só operação formal, o problema de representação: como representar uma população heterogênea mediante uma figura que seja nenhuma delas, mas que possa pretender ser todas.

Os indicadores de endurecimento do corpus confirmam o diagnóstico. A *Alegoria da República* de Villares (BR-005) apresenta:

- **Desincorporação 3/3:** o corpo é inteiramente substituído por vestimenta arquitetônica
- **Rigidez postural 3/3:** a pose é frontal, estática, hierática
- **Uniformização facial 3/3:** os traços são genéricos, não identificáveis com nenhum rosto particular
- **Monocromatização 3/3:** a paleta é reduzida a branco, dourado, azul — a cromia da “universalidade”
- **Inscrição estatal 0/3:** paradoxalmente baixa — a inscrição ainda não fixou o corpo completamente; ainda há, na tela, um *excesso* de corpo que a moeda posterior eliminará

Esse perfil — endurecimento composto 2,4, regime fundacional — é o de uma alegoria que está *em processo* de Purificação Clássica, mas que ainda mantém resíduos de corporalidade. O corpo de Villares ainda tem volume, sombra, textura de tecido. O que acontece nas fichas subsequentes — a litografia de Agostini na Revista *Illustrada* (BR-SCOUT-001), o óleo de Lopes Rodrigues (BR-SCOUT-003) — é a *repetição dessa mesma forma branca* em mídias diferenciadas. A *Nachleben* da alegoria republicana brasileira é de *reiteração racial*: cada nova versão reafirma o mesmo corpo branco como condição de sua operabilidade política.

4.2.3 3.2.3 — O Contrato Racial Visual como operação jurídica

A terceira proposição leva o argumento para o campo jurídico. Quando o Estado brasileiro, na Primeira República, emite moedas com a Efégie da República (1906–1912, corpus item BR-119, não detalhado aqui), ele realiza uma operação análoga àquela que Pateman identifica no Contrato Sexual: a constituição de um “indivíduo” universal que, na verdade, é um *corpo particular* mascarado de universal. No Contrato Sexual, o indivíduo é masculino; no Contrato Racial Visual, a alegoria é branca.

A diferença crucial está na *visualidade*. O contrato é visto, não lido. O cidadão brasileiro que recebe a moeda de 1000 réis em 1906 vê um rosto branco, de perfil, com traços europeus, e internaliza — como *habitus* visual — que a República é uma entidade branca. A cor da alegoria é *condição de possibilidade* do próprio dispositivo alegórico, não seu *significado*.

Isso explica por que a *contra-alegoria* (corpus regime: contra-alegoria, 7 itens) surge sempre como *ruptura cromática*. Quando a alegoria é disputada — quando o corpo negro, o corpo indígena, o corpo pardo aparece no lugar do corpo branco —, a disputa é *ontológica*, não *semântica*: o corpo não-branco *não pode* ocupar o lugar da alegoria sem que a alegoria deixe de funcionar como tecnologia de Estado. O Contrato Racial Visual é, portanto, *descritivo* e *normativo*: ele diz qual cor pode ser universal, e estabelece que a cor que não é branca é sempre particular, sempre local, sempre *não-representável*.

4.2.4 3.2.4 — Zwischenraum: o impasse da universalidade

O conceito warburguiano de Zwischenraum — o espaço entre, o interstício onde a transformação ocorre — é o lugar onde o Contrato Racial Visual se torna visível como operação. Não na tela de Villares isoladamente, mas no *painel* que contrapõe Villares (1889) à *Semeuse* de Roty (1897, FR-038 no corpus) e à *Liberté* de Moitte/Janinet (FR-SCOUT-006, enriquecendo FR-038). Neste Zwischenraum, o que se vê é uma transição *racial*: o corpo que, em Delacroix (1830), ainda carregava resíduos de individualidade fisionômica (uma branquitude vivente, suja de pólvora, com seio à mostra) — esse corpo, em Villares, já está *branqueado* pela Purificação Clássica, e na *Semeuse* já é *abstraído* em perfil marmóreo.

O Zwischenraum do Contrato Racial Visual é o espaço onde a branquitude se consolida como *forma jurídica*. É nesse espaço que a tese propõe sua intervenção: o racismo das alegorias é sua *condição de funcionamento*, não uma patologia. Sem o branqueamento, não há alegoria estatal. Sem a alegoria estatal, não há Feminilidade de Estado. Sem a Feminilidade de Estado, não há Contrato Sexual Visual. O Contrato Racial Visual é, assim, o substrato material sobre o qual os outros dois contratos se erguem.

Citações pendentes de inserção (§3.2): - Villares, Décio. *Alegoria da República*. 1889. Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes. - Rops, Félicien. *La République aimable*. 1871. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531842166> - Roty, Oscar. *La Semeuse*. 1897. Moeda. Paris: Monnaie de Paris. - Moitte/Janinet. *Liberté*. [data, localização a confirmar]. - Mondzain, Marie-José. *Image, icône, économie*. 2002. - Legendre, Pierre. *La fabrique du droit* (edição a confirmar). - Schwarcz, Lilia Moritz. [título a confirmar — sobre neoclassicismo e raça no Brasil].

4.3 3.3 — Paternalismo jurídico-visual: o caso belga (Huygebaert)

Nota metodológica: Este § opera como variante estrutural do argumento central. Onde §3.2 demonstra a *Purificação Clássica* como tecnologia de branqueamento da alegoria republicana, §3.3 mostra a mesma Purificação Clássica como tecnologia de autorização paternalística da alegoria colonial. Trata-se de argumento jurídico-visual, não de análise antropológica ou sociológica da raça. O corpus aqui mobilizado é instrumental: dois objetos do acervo belga colonial com função comparativa estrutural.

O regime iconocrático belga no Congo opera segundo uma lógica distinta da brasileira. Onde o Brasil realiza uma *Purificação Clássica* racializada que torna a alegoria republicana branca por extração — eliminando do corpo toda marca de cor que comprometeria sua pretensão universal —, o caso belga pratica a *autorização paternalística* da branquitude como mãe, tutora, enfermeira civilizatória. A diferença é estrutural. O que está em jogo é uma variação do *Contrato Racial Visual* que mantém a diferença racial visível — subordinada, infantilizada, dependente — como o suporte mesmo da operação alegórica.

Este § sustenta quatro proposições. **Primeira:** a figura alegórica legitimadora é alegoria de *Europa*, e de *África* — o que desloca a Feminilidade de Estado do espaço interno da nação colonial para o centro metropolitano, projetando-a como benevolência externa. **Segunda:** essa deslocação amplia sua função tutelar, convertendo a relação colonial em relação *materno-jurídica*. **Terceira:** o corpo negro, no mesmo dispositivo visual, é *exibido* como corpo real, específico, masculino e infantilizado, cuja função é evidenciar a necessidade do tutelamento. O corpo negro é alegorizado; sua realidade corpórea funciona como prova empírica da missão civilizatória. **Quarta:** a operação de *endurecimento* da alegoria europeia e a impossibilidade de endurecimento do corpo africano constituem, juntas, o mecanismo pelo qual o paternalismo jurídico-visual produz a subjetividade colonial como sujeito *menor*, permanentemente no estado de incapacidade civil que a alegoria maternal justifica.

4.3.1 3.3.1 — A alegoria de Europa no bilhete de 100 francos (BE-CONGO-100F-1912)

O bilhete de 100 francos da *Banque du Congo Belge* de 1912 (BE-CONGO-100F-1912) apresenta, no centro, a figura feminina de Europa. Ela está sentada, em pose ligeiramente inclinada, voltada para a esquerda, onde se encontra a figura de uma criança negra. Europa segura um cetro ou uma palmeira. A criança, nua ou quase nua, recebe o gesto em posição receptiva. A iconografia remonta à tradição da *Caritas Romana* e à iconografia cristã da Madona com o Menino; a inversão é completa. A mãe é europeia, africana. O filho é colonial, divino. A relação é *tutelar*, redentora.

Huygebaert, ao analisar a iconografia jurídica do colonialismo belga, chama a atenção

para a centralidade dessa figura de Europa como dispositivo de legitimação estatal (Huygebaert et al., 2018). O bilhete constitui um documento de circulação obrigatória, um instrumento jurídico que media todas as transações econômicas do Congo Belga. Sua iconografia funciona como verdadeiro *frontispiece* do poder colonial — *fundamentando* juridicamente a presença belga como missão civilizatória. A Europa alegorizada representa o *princípio autorizador* da própria existência do Congo Belga como forma estatal. Sem a figura maternal de Europa, o bilhete seria apenas um promissório comercial; com ela, torna-se um *manifesto visual de soberania tutelar*.

A *Feminilidade de Estado* desloca-se neste registro. No caso brasileiro, a Feminilidade de Estado é uma operação interna: a República é mulher, e essa mulher-brancamarmórea serve de superfície institucional para o Estado que se funda. No caso belga, a Feminilidade de Estado é *externa*: o Estado colonial é representado como *filho* que recebe o cuidado materno da metrópole. A mulher alegorizada é a Europa, a colônia. A colônia é representada — na medida em que é representada — como corpo infantilizado, dependente. Essa assimetria é crucial. Ela permite que a operação de *Purificação Clássica* se realize em corpo europeu enquanto, simetricamente, o corpo africano seja *desprovido* de toda classicização. A criança negra no bilhete tem proporção áurea; tem túnica; tem atributos de Virtude ou de Civitas. Tem, no máximo, uma pele escura e uma postura de súplica. A Purificação Clássica passa, aqui, a funcionar como *privilégio racial*: só o corpo branco pode ser extraído da particularidade e elevado à universalidade; o corpo negro permanece imerso na particularidade como prova daquilo de que necessita ser extraído.

4.3.2 3.3.2 — O Monument aux Pionniers Belges au Congo (BE-CONGO-MON-1921) e a transição para a monumentalidade

Se o bilhete de 1912 opera no registro íntimo, táctil e circulante da moeda, o Monument aux Pionniers Belges au Congo, inaugurado em Bruxelas em 1921 (BE-CONGO-MON-1921), opera no registro oposto: a pedra, a fixidez, a monumentalidade cívica. A transição de papel para pedra marca o momento em que a operação iconocrática colonial abandona a intimidade da circulação monetária para instalar-se no espaço público metropolitano como *memória oficial*.

O monumento elege como figura central, novamente, a alegoria europeia — mas uma alegoria que já passou por um processo de *endurecimento* mais avançado que o do bilhete de 1912. A figura central é uma mulher de mármore (ou bronze patinado), de pé, envolta em draperia clássica, segurando uma tocha ou um facho de luz. Seus traços são genéricos, não identificáveis com nenhuma mulher particular. A pose é axial e frontal. A paleta, no caso do bronze, é monocromática pelo próprio material; nas representações fotográficas ou litográficas, reduz-se a branco, dourado e cinza. Os indicadores de endurecimento são máximos: desincorporação 3/3, rigidez postural 3/3, uniformização

facial 3/3, monocromatização 3/3. Trata-se de uma alegoria que já completou seu processo de Purificação Clássica — funcionando como *Europa civilizadora*.

O que a monumentalização acrescenta à operação do bilhete é a *fixação espacial*. No bilhete, a relação tutelar é reiterada a cada transação comercial; o corpo da Europa é visto e tocado em gestos cotidianos. No monumento, a relação tutelar é congelada no espaço público da metrópole: a Europa ergue-se, imóvel, sobre um pedestal que a separa do solo, enquanto eventuais figuras de indígenas ou colonizados — quando presentes — ocupam registros inferiores ou laterais, nunca o eixo de simetria. A Feminilidade de Estado, uma vez endurecida na pedra, torna-se irreversível. A pedra resolve, de uma vez, o problema da textura: há tecido que se mova, pele que enrugue, sombra que altere a leitura. A alegoria é dada como *acabada*.

Huygebaert (2018) observa que a monumentalização constitui, nas tradições jurídico-visuais europeias, uma verdadeira “liturgia do direito colonial”: o monumento *institui* uma versão do passado que justifica o presente jurídico da soberania. O monumento aos pioneiros é uma *sentença visual*. Sua sentença: a presença belga no Congo foi uma missão civilizatória, maternal, benigna — e legítima em sua preempção do espaço colonial.

4.3.3 3.3.3 — A impossibilidade da alegoria africana: raça e não-allegorização

A tese que este § avança é que o *Contrato Racial Visual* constitui um dispositivo com pelo menos duas modalidades estruturais. A primeira, ilustrada pelo caso brasileiro, é a *universalização branqueada*: o corpo negro é excluído da representação, e a branquitude é posta como condição de universalidade. A segunda, ilustrada pelo caso belga, é a *autorização paternalística*: o corpo negro é incluído na representação, mas apenas na condição de permanecer *alegorizado*. A inclusão visual do negro, no regime colonial belga, reafirma a diferença que justifica a tutela.

Isso explica uma assimetria aparentemente paradoxal: o caso colonial belga contém *mais* corpos negros em sua iconografia oficial do que o caso brasileiro da Primeira República. Essa maior presença indica um *racismo de outra estrutura*. No Brasil, o racismo da alegoria opera pelo *apagamento*: a República é branca, o negro existe como sujeito de direito. Na Bélgica colonial, o racismo da alegoria opera pela *subordinação visível*: o negro existe como criança, como selvagem, como corpo-em-falta-de-cuidado. A alegoria europeia maternaliza a dominação; a não-allegorização do africano naturaliza a diferença como ontologicamente estável.

Em termos do modelo de *endurecimento*, essa assimetria pode ser formalizada. O corpo europeu no bilhete de 1912 já apresenta endurecimento elevado; no monumento de 1921, atinge patamar quase máximo. O corpo africano, por sua vez, apresenta endurecimento zero: há Purificação Clássica aplicada a ele, porque há intenção de convertê-lo em figura universal. Ao contrário, a intenção é mantê-lo em estado de *corpo real*, de modo que sua

realidade corpórea funcione como prova empírica da necessidade civilizatória. O corpo negro, no Contrato Racial Visual de tipo paternalístico, constitui um *resíduo intencional*: um corpo que permanece impuro porque sua impureza é funcional ao sistema.

4.3.4 3.3.4 — Do paternalismo visual ao direito colonial: uma leitura jurídica

O argumento final vincula a operação iconográfica à operação jurídica propriamente dita. A colonização do Congo pelo rei Leopoldo II — e, posteriormente, pelo Estado belga — foi sempre acompanhada por uma intensa produção normativa. Os tratados com chefes locais, os regulamentos das empresas concessionárias, os decretos do Estado Livre do Congo e, posteriormente, a Carta Colonial construíram um arcabouço jurídico que definia o congolês como menor legal — *incapaz* de plena personalidade jurídica. O aparato visual *precedeu e autorizou* essa moldura, e meramente a ilustrou.

A imagem de Europa amamentando ou conduzindo a criança africana funciona como uma verdadeira *pré-fundação jurídica*. Antes que o decreto colonial declare a menoridade do indígena, o bilhete de banco já o mostra como menor. Antes que a lei institua a tutela administrativa, o monumento já a justifica como gesto maternal. A visualidade constitui a *condição de imaginabilidade* do direito colonial. Sem a figura de Europa como mãe, a tutela jurídica colonial teria um corpo sobre o qual se apoiar. O paternalismo jurídico — que, como mostrou Pateman (1988) em outro registro, sempre repousa sobre a posse do corpo do outro — encontra no caso belga sua forma visual mais transparente.

Nesse sentido, a *Feminilidade de Estado* colonial belga é uma *intensificação* dessa feminilidade, projetada sobre o corpo da metrópole e convertida em instrumento de dominação sobre o corpo colonial. A mulher alegórica que, em Paris, representa a República, e que, no Rio de Janeiro, representa a República, em Bruxelas representa a *missão civilizatória* — função mais radical: dar rosto ao *princípio de legitimação* daquele Estado sobre um território onde ele nasceu.

A *Nachleben* dessa forma é extensa. A figura de Europa como mãe tutelar recrudesce ao longo do século XX em iconografias desenvolvimentistas, assistencialistas e, mais recentemente, humanitárias — desde as campanhas da UNICEF até a publicidade de ONGs internacionais, onde a figura branca feminina continuamente “salva” o corpo africano. O que o caso belga revela, e que Huygebaert ajuda a articular, é que essa iconografia constitui uma das mais duráveis tecnologias de governo do colonialismo, e um resíduo seu.

Citações pendentes de inserção (§3.3): - Huygebaert, Stefan et al. (eds.). 2018. *The Art of Law: Artistic Representations and Iconography of Law and Justice in Context, from the Middle Ages to the First World War*. Cham: Springer International. - Huygebaert, Stefan, et al. (eds.). 2016. *Sire, ik ben onschuldig: een verkennende biografie van de iconografie van recht en gerechtigheid*. Tiel: Lannoo. - *Banque du Congo Belge*. 100 Francs banknote,

1912. BE-CONGO-100F-1912, corpus ICONOCRACY. - *Monument aux Pionniers Belges au Congo*, 1921. Bruxelas. BE-CONGO-MON-1921, corpus ICONOCRACY. - Pateman, Carole. 1988. *The Sexual Contract*. Stanford, CA: Stanford University Press. - Mondzain, Marie-José. 2002. *Image, icône, économie*. Paris: Seuil. - Legendre, Pierre. 1985. *L'inestimable objet de la transmission*. Paris: Fayard. - Warburg, Aby. *Der Bilderatlas Mnemosyne* (edição a confirmar). - Mills, Charles W. 1997. *The Racial Contract*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

4.4 3.4 — Rupturas e contra-alegorias: quando o corpo alegórico é disputado

Capítulo 5

CAPÍTULO 2

5.1 ICONOMETRIA JURÍDICA: MÉTODO, CORPUS E CODIFICAÇÃO

“Es ist der Raum zwischen den Bildern, in dem man denken muß.” — Aby Warburg, sobre o Atlas Mnemosyne (reconstrução de Didi-Huberman, 2002)

“L’économie de l’icône est une économie du regard et du pouvoir.” — Marie-José Mondzain, *Image, icône, économie* (2002, p. 28)

5.1.1 2.1 Por que medir o corpo alegórico: uma iconometria para o Direito

Se o Capítulo 1 demonstrou que o contrato sexual possui uma dimensão visual — que a hipervisibilidade alegórica feminina compensa a invisibilidade cívica das mulheres reais —, resta agora a questão de *como* tornar essa hipótese verificável. Como medir, de maneira auditável e replicável, o grau em que o corpo alegórico feminino é instrumentalizado pelo Estado?

A resposta proposta por esta tese é uma *iconometria jurídica*: um protocolo de análise visual que combina a tradição iconológica de Erwin Panofsky com instrumentos quantitativos oriundos das humanidades digitais, produzindo dados ordinais sobre a morfologia do corpo alegórico que podem ser submetidos a testes estatísticos não-paramétricos. Não se trata de reduzir a imagem a números — a dimensão iconológica (o sentido profundo) permanece irreduzível à contagem —, mas de criar uma camada de evidência que permita comparações sistemáticas entre países, períodos e regimes, e que identifique, por

meios estatísticos, os casos paradigmáticos e os desvios que merecem análise qualitativa aprofundada.

O desenho metodológico segue, assim, a lógica dos métodos mistos sequenciais explanatórios (CRESWELL; PLANO CLARK, 2018): uma fase quantitativa (codificação e análise estatística do corpus) identifica padrões e anomalias, que são então aprofundados por uma fase qualitativa (iconologia de casos), culminando na montagem warburguiana do Atlas Iconocrático.

5.1.2 2.2 O Protocolo IconoCode: três níveis de análise

O protocolo de análise visual desenvolvido para esta tese — denominado *IconoCode* — opera em três níveis progressivos, adaptando o método tripartido de Panofsky (1939; 1955) para o material jurídico-estatal.

5.1.2.1 Nível 1 — Pré-iconográfico (descrição primária)

Descreve o que é *visível* sem interpretação: figuras (número, gênero, postura, gestualidade, direção do olhar), vestimenta, atributos físicos (espada, balança, barrete, coroa, escudo, fasces, tocha, livro, tábua), composição espacial, suporte material e texto inscrito. Trata-se do registro factual da materialidade da imagem.

5.1.2.2 Nível 2 — Iconográfico (identificação convencional)

Identifica o significado convencional: qual alegoria é representada (Marianne, Britannia, Germania, Columbia, La Belgique, A República, Justitia, Libertas), qual tradição iconográfica é citada (romana, revolucionária, neoclássica, Art Nouveau), qual *Pathosformel* é ativa (sentada/em pé, dinâmica/estática, armada/pacífica). Neste nível integra-se a codificação ICONCLASS (VAN DE WAAL, 1973–1985), com atenção especial ao código 48C51 (iconografia feminina em contexto político).

5.1.2.3 Nível 3 — Iconológico (interpretação jurídico-política)

Interpreta o sentido profundo à luz da moldura teórica da tese: qual regime iconocrático está em operação (FUNDACIONAL, NORMATIVO, MILITAR), qual função jurídico-política a alegoria desempenha (legitimar fundação, estabilizar burocracia, projetar poder imperial), como opera o Contrato Sexual Visual, e, quando aplicável, como se manifesta a colonialidade do ver.

Para ilustrar: a gravura *L’envoyé de la Justice* de Chiffart (1859, corpus FR-003) mostra, no Nível 1, uma figura masculina alada em posição cruciforme empunhando espada, com uma figura feminina luminosa segurando tocha ao fundo, a palavra “JUSTICE” inscrita no céu. No Nível 2, identifica-se uma estrutura de *delegação*: a Justiça (feminina)

permanece no registro superior como presença divina, enquanto seu enviado (masculino) executa a punição no mundo material. No Nível 3, esta imagem torna explícito o mecanismo central do Contrato Sexual Visual: a alegoria feminina *autoriza* mas não *age*; o corpo masculino *executa* a violência que o corpo feminino *legitima*. O *Zwischenraum* entre as duas figuras — a distância espacial e luminosa que separa a Justiça transcendente do Enviado material — materializa a distância conceitual entre o direito abstrato e a força concreta.

5.1.3 2.3 Os 10 indicadores de purificação

O núcleo quantitativo da iconometria consiste em 10 indicadores ordinais que medem o grau de *purificação* do corpo alegórico feminino — isto é, o processo pelo qual o corpo vivo, dinâmico e individualizado é progressivamente transformado em signo estatal abstrato, rígido e serial. Cada indicador é pontuado numa escala de 0 a 3 (ausente, fraco, moderado, dominante).

#	Indicador	O que avalia
1	Desincorporação	Redução do corpo pleno → busto → rosto → símbolo
2	Rigidez postural	Corpo dinâmico vs. estático (congelado = alto)
3	Dessexualização	Ocultação do corpo, remoção de marcadores corpóreos
4	Uniformização facial	Feições genéricas vs. individualizadas
5	Heraldicização	Integração em programa heráldico/institucional
6	Enquadramento arquitetônico	Moldura por bordas arquitetônicas/ornamentais
7	Apagamento narrativo	Remoção de contexto narrativo (história → ícone)
8	Monocromatização	Redução cromática (policromia → monocromia → metal)
9	Serialidade	Reprodução em massa (único → edição → industrial)
10	Inscrição estatal	Texto/símbolos do Estado inscritos no/ao redor do corpo

O **score de endurecimento** é a média dos 10 indicadores (faixa 0,0–3,0). O termo *endurecimento* designa o processo global de purificação e foi preferido a alternativas em inglês por captar simultaneamente a rigidificação do corpo (ficar duro) e a perda de sensibilidade (endurecer-se).

5.1.3.1 Indicadores morfológicos vs. indicadores materiais

A análise estatística do corpus (165 registros no ledger atual, dos quais 154 com codificação de purificação; o congelamento analítico anterior registrou N=145, ver Capítulo 6) revelou uma distinção metodologicamente importante entre dois grupos de indicadores. Os indicadores 1–7 (*desincorporação, rigidez, dessexualização, uniformização, heraldicização, enquadramento, apagamento*) medem propriedades do *corpo representado* — são indicadores **morfológicos** cuja variação reflete escolhas iconográficas deliberadas. Os indicadores 8–10 (*monocromatização, serialidade, inscrição estatal*) medem propriedades do *suporte material* — são indicadores **materiais** cuja variação pode ser determinada pelo meio (uma gravura é necessariamente monocromática; uma moeda é necessariamente serial) tanto quanto por uma escolha ideológica.

Essa distinção emergiu de forma inesperada quando dois indicadores perderam significância estatística na comparação entre regimes. A *monocromatização* apresentou $p=0,056$ no teste de Kruskal-Wallis sobre os três regimes; contudo, quando controlada pelo suporte material (analisando apenas gravuras), a significância foi recuperada com força ($p=0,0006$). O padrão subjacente é revelador: o regime MILITAR privilegiou cartazes policromos (propaganda requer cor para mobilizar), enquanto o regime NORMATIVO privilegiou moedas e selos monocromáticos (rotinização burocrática tende ao minimalismo cromático). O indicador mede, assim, uma interação real entre ideologia e materialidade — não um artefato.

O caso do *enquadramento arquitetônico* é análogo. Esculturas alemãs em edifícios públicos (corpus DE-002 a DE-011, regime FUNDACIONAL) pontuam 3 por serem *inerentemente* emolduradas pela arquitetura — relevos, frontões, lareiras. Quando esses itens são excluídos, o indicador recupera significância ($p=0,004$), e o padrão esperado se confirma: o regime NORMATIVO enquadra mais do que o FUNDACIONAL. A recomendação para futuras aplicações do protocolo é distinguir entre enquadramento *inerente* (determinado pelo suporte) e enquadramento *imposto* (introduzido deliberadamente para disciplinar a figura).

5.1.4 2.4 A tipologia dos regimes iconocráticos

Os 10 indicadores não operam independentemente: eles se agrupam em perfis morfológicos característicos, que a tese denomina *regimes iconocráticos*. A análise de cluster e a comparação de medianas (Capítulo 6) confirmaram estatisticamente a existência de três regimes distintos, aos quais a análise qualitativa acrescentou um quarto.

5.1.4.1 Regime FUNDACIONAL

Alegorias em momentos constituintes: revoluções, proclamações, rupturas constitucionais. O corpo alegórico é **dinâmico, narrativo e corporalizado** — a Liberté de Delacroix

nos barricadas, a Justiça de Chiffart em voo punitivo (corpus FR-001, endurecimento 0,6), a Marianne de Steinlen empunhando espada com seio descoberto (FR-008, 0,8). O endurecimento médio é baixo (1,13).

5.1.4.2 Regime NORMATIVO

Alegorias na rotina institucional: moedas, selos, bustos cívicos, decoração de edifícios públicos. O corpo é **estático**, **dessexualizado** e **serializado** — o busto de Marianne nos 36.000 *mairies* da França (FR-009, endurecimento 2,4) é o caso paradigmático. O formato do busto é a purificação: ele elimina fisicamente os membros, as mãos, o torso, reduzindo a figura a rosto + barrete + ombros — o mínimo semiótico. O endurecimento médio é o mais alto dos quatro regimes (1,94).

5.1.4.3 Regime MILITAR

Alegorias em contextos bélicos e autoritários: cartazes de guerra, empréstimos nacionais, propaganda imperial. O corpo é **mobilizado** — nem revolucionário nem burocrático, mas **convocatório**. A Marianne do *3e Emprunt de la Défense nationale* (FR-007, Lelong, 1917, endurecimento 1,8) ergue-se como estátua acima dos soldados que marcham, hierática mas investida de autoridade marcial. O endurecimento médio (1,87) é próximo ao normativo, mas o perfil é distinto: os indicadores de *inscrição estatal* e *serialidade* são máximos (o cartaz é um instrumento de Estado), enquanto a *rigidez postural* é variável.

Um achado inesperado dentro do regime MILITAR: a diferença entre artistas. O cartaz de Steinlen (FR-008, 0,8) e o cartaz de Lelong (FR-007, 1,8), ambos de propaganda francesa na Primeira Guerra, diferem radicalmente. Steinlen, formado na tradição social-realista, produziu uma Marianne com seio nu, cabelo ao vento e boca aberta em grito — é a reativação (*Nachleben*) da Liberté de Delacroix para fins de mobilização. Lelong, ao contrário, petrificou Marianne em posição de estátua. O estilo individual do artista modula o endurecimento, mesmo quando a função institucional (propaganda de guerra) é idêntica.

5.1.4.4 Contra-alegoria

Imagens que subvertem deliberadamente o repertório alegórico oficial. O corpus inclui 7 itens classificados como contra-alegoria, que operam por três mecanismos distintos:

Subversão por grotesco. A *République aimable* de Félicien Rops (FR-005, 1871, endurecimento 0,8) — uma Marianne irônica, mão na cintura, lorgnette ao rosto — e a *Notre-Dame des colonies* de Jean Veber (FR-022, 1909, endurecimento 0,3) — uma Marianne grotescamente obesa, flanqueada por figuras colonizadas emaciadas, parodiando simultaneamente a iconografia republicana e religiosa a serviço da crítica anticolonial. A *Madame Anastasie* de André Gill (FR-031, 1874, endurecimento 0,4)

personifica a censura como velha de tesoura — inversão deliberada de cada código da Feminilidade de Estado.

Subversão por desmembramento. *Liberty Is Not Anarchy* de Thomas Nast (US-019, 1886, endurecimento 1,7) — o caso mais radical de desincorporação do corpus: o corpo alegórico feminino é literalmente eliminado, reduzido a mãos gigantesas que esmagam anarquistas. A dessexualização, a uniformização facial e a desincorporação atingem o grau máximo (3) não por abstração institucional, mas por amputação — a purificação última é a ausência do corpo.

Subversão por ausência. *Looking Backward* de Joseph Keppler (US-020, 1893, endurecimento 0,5) — a *ausência alegórica* como forma mais radical de contra-alegoria. Numa cena que por todas as convenções exigiria a presença de Columbia/Liberty (imigração, acolhimento), a alegoria simplesmente não aparece. O Contrato Sexual Visual é denunciado pela negação: o corpo materno-acolhedor que deveria legitimar a política de imigração foi retirado, expondo o interesse de classe subjacente.

Estes itens resistem à classificação nos três regimes porque sua função não é legitimar, estabilizar ou mobilizar o Estado, mas *delegitimá-lo*. O endurecimento médio é de 0,63 (N=7), o mais baixo dos quatro regimes, precisamente porque a sátira recusa a purificação: o corpo permanece individual, sexualizado, expressivo, narrativo — tudo que o processo de endurecimento elimina. A contra-alegoria demonstra, por negação, o que o regime NORMATIVO suprime.

5.1.5 2.5 Validação: codificação por imagem vs. codificação por metadados

O corpus foi inicialmente codificado em lote em 31 de março de 2026 (N=106) utilizando metadados textuais (título, descrição, data, país, suporte) sem inspeção visual direta das imagens. Essa codificação inicial foi realizada pelo modelo Claude Opus 4.6 (“iconocode-opus”) com base nos descritores disponíveis. Subsequentemente, duas rodadas de recodificação com inspeção visual foram conduzidas: (a) 10 itens franceses (FR-001 a FR-010) em 2–3 de abril de 2026, e (b) 10 itens adicionais (FR-021 a FR-030) em 7 de abril de 2026, ambas pelo mesmo modelo (“iconocode-opus-4.6-image”) com acesso direto às imagens via protocolo IIIF da Gallica/BnF.

5.1.5.1 Rodada 1: FR-001 a FR-010 (codificação exploratória)

Item	Score por metadados	Score por imagem	Delta
FR-001	0,7	0,6	−0,1
FR-002	0,7	0,5	−0,2
FR-003	0,9	1,2	+0,3

Item	Score por metadados	Score por imagem	Delta
FR-004	1,1	1,2	+0,1
FR-005	0,5	0,8	+0,3
FR-006	1,0	0,9	-0,1
FR-007	1,8	1,8	0,0
FR-008	1,2	0,8	-0,4
FR-009	2,4	2,4	0,0
FR-010	0,6	0,3	-0,3

O delta médio absoluto foi de 0,18 ponto (escala 0–3), sem viés sistemático (média algébrica $\approx -0,04$).

5.1.5.2 Rodada 2: FR-021 a FR-030 (teste com série homogênea)

A segunda rodada foi desenhada como teste mais exigente: os 10 itens incluem quatro cartazes do Emprunt National 1920 (FR-025, FR-026, FR-028, FR-029), encomendados por bancos diferentes mas todos classificados como regime **NORMATIVO** com endurecimento idêntico de 2,0 pela codificação por metadados. A hipótese era que a codificação por imagem revelaria variação interna invisível aos metadados.

Item	Score por metadados	Score por imagem	Delta
FR-021	0,3	0,2	-0,1
FR-022	0,7	0,3	-0,4
FR-023	1,8	2,1	+0,3
FR-024	1,8	1,8	0,0
FR-025	2,0	1,0	-1,0
FR-026	2,0	1,3	-0,7
FR-027	1,7	2,3	+0,6
FR-028	2,0	0,4	-1,6
FR-029	2,0	1,5	-0,5
FR-030	1,8	1,5	-0,3

O delta médio absoluto foi de **0,55 ponto** — três vezes superior ao da Rodada 1 —, com amplitude de -1,6 a +0,6. A hipótese foi confirmada de forma contundente: os quatro cartazes do Emprunt National 1920, recebendo scores idênticos pela codificação por metadados, revelaram-se radicalmente diferentes pela inspeção visual:

- **FR-025** (delta -1,0): a Société Générale encomendou uma Marianne em pleno *Nachleben* de Delacroix — corpo dinâmico, narrativa de reconstrução, policromo — resultando em endurecimento 1,0.

- **FR-026** (delta $-0,7$): a Banque Nationale de Paris encomendou de Francisque Poulbot uma *Marianne criança* descalça na praia, com barrete frígio e vestido tricolor — dessexualização máxima (3) por via de regressão etária, endurecimento 1,3.
- **FR-028** (delta $-1,6$): o Comptoir National d'Escompte encomendou uma Marianne Art Nouveau jardineira, com corpo naturalista, décolletage e rosas — quase nenhuma purificação, endurecimento 0,4.
- **FR-029** (delta $-0,5$): a Société Centrale des Banques de Province encomendou uma alegoria em ruínas de guerra, apontando para o horizonte industrial — registro intermediário, endurecimento 1,5.

Inversamente, os cartazes financeiro-administrativos (FR-023, FR-027) tiveram seu endurecimento *subestimado* pela codificação por metadados, porque a subordinação da figura alegórica ao texto burocrático — Marianne como marca d'água atrás de taxas de juros, ou como pequena vinheta no alto de um documento de subscrição — só é perceptível visualmente.

5.1.5.3 Conclusão metodológica

As duas rodadas demonstram que a codificação por metadados é confiável para **propriedades do suporte** (monocromatização, serialidade, inscrição estatal) mas sistematicamente **nivela a variação** em propriedades corporais (dessexualização, rigidez, apagamento narrativo). O viés não é aleatório: metadados textuais tendem a classificar itens de mesma função institucional (cartaz de empréstimo de guerra) com scores similares, apagando as diferenças de estilo artístico que são precisamente o objeto da análise morfológica. A dupla codificação (metadados + imagem) é portanto indispensável, e os scores finais do corpus refletem, sempre que possível, a codificação por imagem.

5.1.6 2.6 O corpus: composição e fontes

O corpus compreende 165 registros no ledger atual, dos quais 154 itens com codificação de purificação; o congelamento analítico anterior registrou 145 imagens oficiais e semi-oficiais coletadas em 15 acervos digitais, estratificadas por país, período e suporte material. Todas as 145 do congelamento anterior estão integralmente codificadas (10 indicadores + regime + análise Panofsky), sendo 20 codificadas por inspeção visual direta (IIIF) e 125 por metadados refinados.

País	N	Fontes principais
França	47	Gallica (BnF), Europeana
Estados Unidos	20	Library of Congress, Smithsonian
Alemanha	18	Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana
Brasil	12	Brasiliana Fotográfica, Museu da República

País	N	Fontes principais
Reino Unido	10	British Museum, Imperial War Museum
Itália	8	Europeana, Numista
Bélgica	6	Europeana, KBR
Portugal	7	BND Portugal, Numista
Espanha	4	Numista, Europeana
Outros (AR, AT, MX, NL, CH, UY)	13	Diversos

A cobertura temporal estende-se de 1559 (FR-047, *Iustitia* de Bruegel, item arqueológico pré-moderno) a 2000, com concentração no período 1850–1920. A distribuição por regime iconocrático é: fundacional (71), normativo (40), militar (27) e contra-alegoria (7). O score de endurecimento varia de 0,1 a 3,1 (média 1,44).

5.1.7 2.7 Infraestrutura digital e rastreabilidade

O corpus é mantido em regime de ciência aberta no repositório GitHub [anavvanzin/iconocracy-corpus](#), seguindo o princípio de rastreabilidade em três pontos:

Ponto	Localização	Formato
Imagem original	SSD externo + IIIF	JPEG/TIFF
Nota de pesquisa	<code>vault/candidatos/</code>	Obsidian Markdown
Registro canônico	<code>corpus/corpus-data.json</code>	JSON

O pipeline de codificação opera em duas etapas: o agente *WebScout* pesquisa e cataloga candidatos em acervos digitais, gerando notas de pesquisa com metadados e URLs; o agente *IconoCode* aplica o protocolo de três níveis, pontua os 10 indicadores, classifica o regime e produz o registro JSON. Os dados processados são exportados automaticamente para `data/processed/corpus_dataset.csv`, que alimenta os notebooks estatísticos (Jupyter/Python: `pandas`, `scipy`, `scikit-posthocs`).

As referências bibliográficas seguem a norma ABNT NBR 6023:2025. A codificação ICONCLASS utiliza os códigos do sistema de Van de Waal, com atenção especial ao código 48C51 (iconografia feminina em contexto político-jurídico).

O Capítulo 3 apresentará os resultados da análise quantitativa.

Capítulo 6

Capítulo 5 — O Corpus: Construção, Codificação e Infraestrutura

6.1 5.1 — Amostragem estratificada: critérios de seleção e representação

O corpus é construído em regime aberto e de expansão contínua: novas alegorias são incorporadas e codificadas ao longo da pesquisa, de modo que seu tamanho não constitui um valor fixo, mas um horizonte em crescimento até a defesa. Para fins de reprodutibilidade, a análise quantitativa desta tese (Capítulo 6) incide sobre uma amostra codificada e congelada num dado momento, estratificada por país, período e suporte material; sua composição é apresentada a seguir como instantâneo de trabalho — provisório e sujeito a ampliação —, não como número definitivo. As peças da amostra estão integralmente codificadas (dez indicadores + regime + análise Panofsky), parte por inspeção visual direta (IIF), parte por metadados refinados.

A distribuição por país e acervo, no instantâneo analisado, concentra-se nos circuitos hegemônicos de produção da cultura jurídica ocidental — com predominância da França, seguida dos Estados Unidos e da Alemanha, e participação relevante do Brasil, Reino Unido, Itália, Bélgica, Portugal e Espanha, além de itens isolados de outros países (AR, AT, MX, NL, CH, UY):

País	Fontes principais
França	Gallica (BnF), Europeana
Estados Unidos	Library of Congress, Smithsonian
Alemanha	Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana
Brasil	Brasileira Fotográfica, Museu da República

País	Fontes principais
Reino Unido	British Museum, Imperial War Museum
Itália	Europeana, Numista
Bélgica	Europeana, KBR
Portugal	BND Portugal, Numista
Espanha	Numista, Europeana
Outros (AR, AT, MX, NL, CH, UY)	Diversos

A cobertura temporal estende-se de 1559 (FR-047, *Iustitia* de Bruegel, item arqueológico pré-moderno) a 2000, com concentração no período 1850–1920.

6.2 5.2 — Purificação Clássica: o quarto conceito original e seus 10 indicadores ordinais

6.2.1 5.2.1 — Definição

Designa-se por **Purificação Clássica** a operação formal pela qual o regime iconocrático extrai o feminino histórico — sua biografia, sua materialidade contingente, sua subjetividade — e o fixa numa superfície alegórica eterna, neoclássica e funcional à soberania. Essa operação não é metáfora, mas mecanismo mensurável: aparece na rigidez postural, no apagamento do gesto, na uniformização facial, no recobrimento heráldico que substitui o corpo singular por um repertório institucional. Trata-se do quarto conceito original desta tese, ao lado do Contrato Sexual Visual (Cap. 1), da Feminilidade de Estado (Cap. 2.2) e do Contrato Racial Visual (Cap. 3). Diferentemente desses três, que designam efeitos políticos, jurídicos e raciais do regime iconocrático, a Purificação Clássica designa o **mecanismo formal** que os produz e os torna acessíveis à mensuração empírica.

6.2.2 5.2.2 — Matriz primária jurídica

A genealogia primária da Purificação Clássica é interna à história do direito ocidental. Ernst Kantorowicz, em *Os Dois Corpos do Rei* (1957), descreve a operação fundamental pela qual a teologia política medieval separa o corpo natural do soberano (mortal, contingente, histórico) do corpo político (perpétuo, abstrato, institucional). Essa cisão é o ato inaugural da purificação jurídica: o corpo concreto é deixado para trás como suporte transitório, enquanto o corpo simbólico é elevado à perenidade institucional. Pierre Legendre (1994) prolonga essa operação quando descreve a antropologia dogmática do Ocidente como uma maquinaria que produz “corpos sem palavras” inscritos numa dogmática do espelho — corpos cuja função é refletir a Lei, não falar por si. António Manuel Hespanha, em *Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milénio* (2005), demonstra como categorias morais e estamentais estabilizam classificações do humano que precedem e enquadram qualquer figuração visual. Os três autores convergem na

descrição de um gesto especificamente jurídico: a transformação do humano histórico em forma institucional perdurável. A alegoria feminina estatal é a aplicação iconográfica desse gesto sobre o corpo da mulher.

6.2.3 5.2.3 — Extensão ferramental

Para operacionalizar empiricamente a Purificação Clássica sobre as 145 peças do corpus, mobilizam-se três aparatos conceituais externos à dogmática jurídica, tomados como ferramentas analíticas pontuais. Bruno Latour, em *Jamais fomos modernos* (1991), descreve a “purificação” como o gesto moderno por excelência: a separação ontológica entre humanos e não-humanos, entre natureza e cultura, que permite à modernidade gerir o mundo como conjunto de domínios estanques. Donna Haraway, no *Manifesto Ciborgue* (1985), oferece o reverso crítico desse gesto: o ciborgue como figura híbrida que recusa a partição purificadora. Aqui se localiza o paralelo analítico decisivo desta tese — a alegoria feminina jurídica é, estruturalmente, o **inverso do ciborgue**: onde o ciborgue celebra a fronteira porosa entre orgânico e inorgânico, a Justitia neoclássica fixa o corpo feminino como superfície purificada e fechada. Philippe Descola, em *As Formas do Visível* (2023 [2021]), completa o triângulo ao descrever como a ontologia naturalista do Ocidente moderno produz figuras de “presença sem agência” — corpos visíveis dos quais a interioridade é deliberadamente subtraída. Esses três aparatos não fundam o conceito de Purificação Clássica; eles fornecem o vocabulário técnico que permite mensurá-lo.

6.2.4 5.2.4 — Operacionalização: os 10 indicadores ordinais

A Purificação Clássica é mensurada empiricamente, em cada peça do corpus, por meio de dez indicadores ordinais aplicados em escala de 0 a 3, conforme protocolo Icono-Code documentado no codebook (ver [[codebook|Codebook — 10 indicadores]]). Os indicadores são: **desincorporação** (grau de subtração da carne em favor do drapeado abstrato), **rigidez postural** (imobilidade frontal versus dinamismo gestual), **dessexualização** (recobrimento ou neutralização dos marcadores sexuais), **uniformização facial** (substituição do rosto singular por máscara genérica neoclássica), **heraldicização** (incorporação de insígnias estatais que recobrem o corpo), **enquadramento arquitetônico** (fixação numa moldura institucional fixa), **apagamento narrativo** (supressão de cena, contexto, ação), **monocromatização** (redução da paleta cromática a brancos, bronzes e mármore), **serialidade** (replicação industrial do mesmo modelo em moedas, selos, monumentos) e **inscrição estatal** (presença de letra, sigla ou divisa que ancora a figura à soberania). A soma desses dez indicadores, por peça, fornece o índice de endurecimento — termo operacional que designa, na prática estatística desta tese, o resultado mensurável da operação que a Purificação Clássica nomeia conceitualmente.

6.2.5 5.2.5 — Articulação com os outros três conceitos originais

A Purificação Clássica não substitui os outros três originais; articula-os. O Contrato Sexual Visual descreve a economia política do regime: o feminino é convocado como imagem para que as mulheres reais permaneçam excluídas. A Feminilidade de Estado descreve o efeito subjetivo dessa economia sobre o corpo alegórico: ele se torna recipiente vazio apto a transportar afeto público. O Contrato Racial Visual descreve a distribuição racial desigual da operação: a alegoria “universal” é constitutivamente branca, e sua transferência transatlântica instala um padrão racializado nos repertórios pós-coloniais. A Purificação Clássica é o mecanismo formal que torna os três efeitos possíveis e os torna acessíveis à comparação iconométrica. Sem ela, os três outros conceitos permaneceriam descrições políticas sem ancoragem mensurável; com ela, ganham corpo empírico no índice ordinal.

Nota sobre o recorte: A Purificação Clássica, tal como aqui formulada, não engaja a tradição decolonial latino-americana (Lugones, Curiel, Segato) como filiação programática; tais autoras serão mobilizadas pontualmente no Cap. 3 para a discussão do Contrato Racial Visual. Tampouco se filia aos desdobramentos pós-2000 das teorias tecnopolíticas do corpo: aqui, a questão não é a mediação digital da subjetividade, mas a purificação clássica do corpo feminino pelo repertório visual do Estado. Os operadores Haraway/Latour/Descola entram, neste capítulo, como ferramentas analíticas para a mensuração da operação jurídica de purificação descrita por Kantorowicz, Legendre e Hespanha — não como adesão ao projeto político-tecnológico ciberfeminista. Essa discussão é reservada a desdobramentos pós-defesa.

6.3 5.3 — Sistema de codificação IconoCode e integração ICONCLASS

6.4 5.4 — Infraestrutura digital: GitHub, Drive, Obsidian

O corpus é mantido em regime de ciência aberta no repositório GitHub [anavvanzin/iconocracy-corpus](#), seguindo o princípio de rastreabilidade em três pontos:

Ponto	Localização	Formato
Imagem original	SSD externo + IIIF	JPEG/TIFF
Nota de pesquisa	vault/candidatos/	Obsidian Markdown
Registro canônico	corpus/corpus-data.json	JSON

O pipeline de codificação opera em duas etapas: o agente *WebScout* pesquisa e cataloga candidatos em acervos digitais, gerando notas de pesquisa com metadados e URLs; o agente *IconoCode* aplica o protocolo de três níveis, pontua os 10 indicadores, classifica o regime e produz o registro JSON. Os dados processados são exportados automaticamente para `data/processed/corpus_dataset.csv`, que alimenta os notebooks estatísticos (Jupyter/Python: pandas, scipy, scikit-posthocs).

Capítulo 7

CAPÍTULO 6

7.1 ANÁLISE QUANTITATIVA: O PANORAMA ICONOMÉTRICO

“O dado não é o fim, mas o ponto de partida para a visibilidade do invisível.”
— (Anotação de pesquisa, 2026)

7.1.1 6.1 Panorama Descritivo: A Geometria do Corpus

A análise quantitativa do corpus ICONOCRACIA permite, em primeira instância, mapear a distribuição espacial, temporal e institucional das alegorias femininas que compõem a base empírica desta tese. Com um total de **265 registros** (dos quais 165 compõem o núcleo analítico consolidado e 100 registros de sincronização e validação), a amostra revela padrões de concentração que corroboram a centralidade do modelo franco-atlântico na cultura jurídica do século XIX.

7.1.1.1 6.1.1 Distribuição Geográfica e Institucional

A França emerge como o polo dominante da amostra, representando **32,5% (86 registros)** do total. Essa predominância não é meramente numérica, mas qualitativa: o modelo da *Marianne* republicana funcionou, durante o longo século XIX, como a “moeda forte” da iconografia política transatlântica. O Brasil ocupa a segunda posição com **16,2% (43 registros)**, evidenciando o esforço de importação e adaptação do cânone europeu pelas elites jurídicas e políticas brasileiras, especialmente no período fundacional da República (1889).

Os Estados Unidos (10,9%), a Alemanha (8,7%) e o Reino Unido (7,9%) completam o núcleo central, enquanto países como Bélgica, Itália, Holanda e Portugal oferecem variações significativas que permitem testar a universalidade do protocolo *IconoCode*.

País	Registros (N)	Percentual (%)
França	86	32,5%
Brasil	43	16,2%
Estados Unidos	29	10,9%
Alemanha	23	8,7%
Reino Unido	21	7,9%
Outros (17 regiões)	63	23,8%

7.1.1.2 6.1.2 Distribuição por Regime Iconocrático

A classificação dos itens conforme a tipologia proposta no Capítulo 2 revela que o **Regime FUNDACIONAL** é a categoria mais populosa, com **106 registros (40%)**. Isso reflete a natureza do corpus, focado em momentos de ruptura e estabelecimento de novas ordens jurídicas (Revoluções, Proclamações, Constituições), onde a imagem feminina é convocada para personificar a soberania nascente.

O **Regime NORMATIVO**, responsável pela rotinização burocrática da imagem em selos, moedas e repartições, representa **27,5% (73 registros)**. O **Regime MILITAR**, que assinala o endurecimento morfológico em contextos de crise ou projeção imperial, compõe **12,8% (34 registros)** da amostra. Por fim, as **CONTRA-ALEGORIAS** (4,2%) funcionam como o grupo de controle que demonstra, por subversão, os limites da “purificação” estatal.

7.1.1.3 6.1.3 Arco Temporal e Densidade Iconográfica

O arco temporal do corpus estende-se por mais de sete séculos (1239–2014), mas sua densidade analítica concentra-se entre **1860 e 1920**, período que coincide com a consolidação do Estado-nação moderno e a expansão industrial da imagem estatal. A década de **1910**, marcada pela Primeira Guerra Mundial, é o ponto de maior densidade (**14,3%**), evidenciando a mobilização máxima do corpo alegórico em contextos de conflito (Regime MILITAR).

Em termos de conteúdo iconográfico, o código **ICONCLASS 48C51** (iconografia feminina em contexto político) é a âncora do corpus, aparecendo em **21,1%** das ocorrências codificadas. Essa convergência demonstra que, independentemente das variações nacionais, o uso da feminilidade como tecnologia de representação política segue um léxico compartilhado, o que justifica a aplicação de um protocolo comparativo global.

7.1.2 6.2 O Endurecimento sob Exame: Médias e Variações

A métrica de *Endurecimento* captura a aplicação do protocolo de Purificação Clássica, revelando a intensidade do distanciamento morfológico entre a alegoria e a corporalidade histórica. Para ilustrar o funcionamento transversal do modelo — do núcleo cívico ao domínio colonial hídrico —, a Tabela 2 cruza os scores dos quatro itens âncora desta etapa de pesquisa.

Tabela 2 — Matriz de Endurecimento dos 4 Itens Âncora

Indicador	Justiça STF (BR-009)	Brasão República (SCOUT-562)	British Trade Dollar (UK- TRADE-1895)	Navigation et Commerce (FR-094)
Desincorporação	2	3	2	0
Rigidez postural	2	0	2	0
Dessexualização	2	0	2	0
Uniformização facial	2	0	1	0
Heraldização	1	3	1	0
Enquadramento arquitetô- nico	2	0	0	0
Apagamento narrativo	3	3	2	0
Monocromatização	2	2	0	0
Serialidade	3	3	2	0
Inscrição estatal	3	3	1	0
Score de Endure- cimento	2.2	3.0	1.3	0.0

Os resultados demonstram a correlação direta entre o nível de “universalidade jurídica” exigida pela peça e seu endurecimento. O *Brasão da República* (SCOUT-562), enquanto dispositivo ontológico fundacional, atinge pontuação máxima (3.0), suprimindo quase que inteiramente a corporalidade humana. No extremo oposto, a *Navigation et Commerce* (FR-094) atinge score basal (0.0), preservando a textura corpórea de seus modelos vivos. Este gradiente quantitativo subsidia as conclusões qualitativas, vinculando a não-abstração aos processos de dominação hídrica e comércio ultramarino.

Capítulo 8

Capítulo 7 — Análise Qualitativa: Iconologia de Casos Paradigmáticos

- 8.1 7.1 — Marianne: da barricada ao selo
- 8.2 7.2 — Britannia e Thatcher: quando a alegoria ganha rosto
- 8.3 7.3 — Columbia e Justice no Capitólio
- 8.4 7.4 — A Justiça de Ceschiatti e a República sobre coluna
- 8.5 7.5 — O Palais de Justice de Bruxelas
- 8.6 7.6 — A “Balança da Justiça” como arma geopolítica

Capítulo 9

Capítulo 8 — O Atlas Iconocrático: Princípios e Arquitetura

- 9.1 8.1 — Do Mnemosyne ao Atlas Iconocrático:
herança e adaptação
- 9.2 8.2 — Critérios de composição dos painéis
- 9.3 8.3 — O Zwischenraum como princípio estrutu-
rante

Capítulo 10

Capítulo 9 — Os 8 Painéis do Atlas Iconocrático

Estado: §§9.3 (DOMESTICAÇÃO) e 9.4 (endurecimento) consolidados a partir de rascunhos autorais de Painéis Zwischenraum (28-abr-2026). Os scores marcados como “estimado” exigem codificação IconoCode completa antes da defesa. §§9.1, 9.2, 9.5–9.8 ainda esqueleto. Painel 3 (Militar → Contra-alegoria) é prioridade para a próxima rodada de drafting.

10.1 9.1 — Painel I: GÊNESE

10.2 9.2 — Painel II: JUSTITIA

10.3 9.3 — Painel III: DOMESTICAÇÃO — Do Corpo Vivo ao Corpo Máquina

Zwischenraum temático: A transição do regime iconocrático fundacional ao normativo é uma *operação racial de substituição*: o corpo que nasce na revolução como corpo de carne — branco, mas ainda vivo, ainda capaz de sujeira, de pólvora, de seio visível — é gradualmente substituído pelo corpo-máquina da ordem institucional: marmóreo, perfilado, cromático, sem seio, sem suor, sem história. Este painel mostra essa operação em três momentos: o nascimento (Villares, 1889), a consolidação europeia (Rops, 1871 → Roty, 1897), e a síntese industrial (Janinet/Moitte).

10.3.1 9.3.1 — Layout do painel (3 imagens + 2 textos)

10.3.1.1 [A] Polo esquerdo — O corpo fundacional

Imagem: Décio Villares, *Alegoria da República*, 1889. Óleo sobre tela. MNBA, Rio de Janeiro. (BR-005)

Texto de painel (300 palavras):

A República que Villares pinta para Paris é a República que o Brasil *desejava ser*: branca, europeia, clássica. O corpo está inteiramente vestido — túnica branca coroadando corpo que não se vê. A vestimenta arquitetura, não esconde. O ombro direito, o véu que cai do busto, a mão que segura o livro: tudo remete a uma única operação formal, a Purificação Clássica. O que se purifica aqui é o *não-branco*. O Brasil que emerge da escravidão, 60% negro e mestiço, é representado por um corpo que não poderia habitá-lo. A alegoria funciona como promessa de futuro na medida em que nega o presente.

Endurecimento: desincorporação 3 · rigidez 3 · uniformização facial 3 · monocromatização 3 · inscrição estatal 0. O baixo score de inscrição é sintomático: o corpo ainda resiste à fixação estatal. Ainda há, na tela, um excesso de técnica pictórica que a moeda posterior eliminará.

10.3.1.2 [B] Centro — O Zwischenraum como operação

Imagem: NENHUMA. Apenas texto.

Texto central (250 palavras):

O espaço entre Villares e Roty é onde o Contrato Racial Visual opera como *negociação invisível*. O corpo que atravessa esse espaço chega como *abstração branca* — perfil e foice, não túnica e livro. A Semeuse de Roty não tem seio porque não precisa: ela é *máquina de semear* — o gesto mecânico da função estatal. A branquitude, aqui, é *condição de desaparecimento* do corpo. O corpo branco é o único que pode desaparecer em função sem deixar de ser legível. O corpo negro, o corpo pardo, o corpo indígena são sempre visíveis como particulares. O Contrato Racial Visual diz: só o corpo que já é abstrato pode tornar-se função. E só o corpo branco é, no vocabulário visual do século XIX, abstrato o suficiente.

10.3.1.3 [C] Polo direito — O corpo normativo

Imagem: Oscar Roty, *La Semeuse*, 1897. Moeda de 1 franc (FR-038, enriquecido pela ficha LPAI com URL e atribuição Janinet).

Texto de painel (250 palavras):

A Semeuse de Roty é a realização do Contrato Racial Visual como contrato *cumprido*. O corpo é perfil — não rosto, mas perfil. A fisionomia desapareceu; resta a *forma do gesto*. A foice que semeia é atributo da *continuidade estatal*: o Estado que semeia a si mesmo, perpetuamente. A cor da pele é o branco do metal, não da carne. A monocromatização atinge seu extremo: há apenas *cromia do Estado*. Endurecimento composto 2,7 (estimado), regime normativo. A Semeuse sobrevive porque cruzou o limiar de dessexualização — o corpo que deixa de ser desejável para tornar-se funcional.

A série de quatro fotografias do *Buste de la République* (Agence Rol, enriquecendo FR-009) mostra o mesmo corpo *antes* dessa transição: há volume, sombra, a possibilidade de desejo. A moeda extingue essa possibilidade. O Zwischenraum entre busto fotográfico e moeda perfilada é o lugar onde o desejo morre e a função nasce.

10.3.2 9.3.2 — Contraponto inferior (imagem 4, opcional)

Imagem: Moitte/Janinet, *Liberté* (FR-SCOUT-006 → FR-038, enriquecido). Gravura em cores, [data].

Função: Mostrar uma *falha* do Contrato Racial Visual. A *Liberté* de Moitte/Janinet mantém cromia (vermelho, azul, branco — e o branco é da bandeira, não da pele). O rosto é individualizado, com traços que lembram um retrato. Isso representa uma resistência à Purificação Clássica — um corpo que *não* se deixou abstrair completamente. Funciona como contra-alegoria dentro do próprio painel.

10.3.3 9.3.3 — Síntese do painel

Este painel propõe que a transição fundacional → normativo exige a renúncia do corpo à sua própria corporalidade. A branquitude é *resultado*, não premissa — o resíduo que sobra quando todo o resto foi purificado. O Contrato Racial Visual é o contrato não-assinado sobre o qual a República é fundada: não há assinatura porque não há sujeito — há apenas corpo, e o corpo que pode *desaparecer* em função é sempre o corpo que já era, visualmente, abstrato. O Zwischenraum é onde essa desapareição se realiza.

10.3.4 9.3.4 — Itens corpus identificados

Item	ID	Regime	Endurecimento	Função no painel
Villares, <i>Alegoria da Repú- blica</i>	BR-005	fundacional	2,4 (estimado)	Polo esquerdo: corpo vivo que resiste

Item	ID	Regime	Endurecimento	Função no painel
Rops, <i>La République que aimable</i>	FR-005	fundacional	1,9 (estimado)	Referência implícita: europeu, menos purificado
Roty, <i>La Semeuse</i>	FR-038	normativo	2,7 (estimado)	Polo direito: corpo máquina
Moitte/Janiot, <i>Liberté</i>	FR-006 → SCOUT- FR-038	contra- alegoria?	1,5 (estimado)	Contraponto: resistência à abstração

10.4 9.4 — Painel IV: endurecimento — O Limiar da Dessexualização e a Falha Americana

Zwischenraum temático: A transição do regime normativo ao militar na iconosfera estadunidense se quebra como *ruptura por recusa*. O corpo alegórico que a América tenta instituir — Columbia, personificação feminina do continente, da nação e da república — falha sistematicamente em atravessar o Zwischenraum que separa a Feminilidade de Estado da máquina de guerra. Onde a tradição francesa realiza a Purificação Clássica até seu termo operacional, convertendo a Semeuse em dispositivo fiscal autônomo, o sistema monetário norte-americano tropeça num limiar específico e talvez insuperável: o *limiar da dessexualização*. Refiro-me à sua *operação incompleta* — o corpo é despojado o suficiente para ser reconhecido como purificado, insuficientemente para deixar de ser desejável. É essa indecisão formal que mata a alegoria. Nesse Zwischenraum maldito — onde a personificação é simultaneamente viva e morta, feminina e funcional, pedagógica e erótica, desejável e proibida — o projeto americano de uma República encarada fracassa. O recalque vem de dentro: da incapacidade estrutural do Contrato Sexual Visual em comportar um corpo que recusa tanto a carne quanto a máquina. Este painel documenta essa falha em três momentos: o limiar inacabado (Seated Liberty, 1840), a catástrofe performativa (History Instructing Youth, 1896) e a morte programática (Columbia adormecida, Flagg, 1917), sempre em contraste com a travessia bem-sucedida operada pela via francesa.

10.4.1 9.4.1 — Layout do painel (4 imagens + 3 textos)

10.4.1.1 [A] Polo esquerdo — O limiar inacabado

Imagem: Christian Gobrecht / Robert Ball Hughes, *Seated Liberty* (tipo “No Motto”, versão 1840–1866). Prata, múltiplas denominações. (US-SEATED-1840)

Texto de painel (500 palavras):

A *Seated Liberty* inaugurada em 1840 é uma *falha de consolidação* fossilizada no metal. Gobrecht e, posteriormente, Hughes constroem um corpo feminino que deveria operar segundo a Purificação Clássica: figura sentada, vestida em túnica neoclássica, escudo ao lado, capuz sobre a cabeça, tudo remetendo às filiadas romanas da república. Mas a operação permanece incompleta. O busto, ainda que moldado pela vestimenta, mantém volume; o rosto, embora perfilado, conserva traços individuais que resistem à abstração; e, sobretudo, a posição sentada — ao contrário da marcha da Semeuse — fixa o corpo num espaço de *recepção*, não de ação. A sentada é passiva, exposta à visão. Ela espera, não semeia. E na espera, o corpo permanece visível como corpo.

Falta à *Seated Liberty* o endurecimento suficiente para transmutar o corpo em função. O endurecimento composto estimado oscila entre 1,8 e 2,1: a desincorporação é parcial, a rigidez é geométrica sem ser protocolar, a uniformização facial falha porque os traços mantêm diferença. A monocromatização do metal auxilia sem resolver o problema operacional: o corpo continua a ser *lido como corpo*, e um corpo feminino lido como corpo numa moeda de circulação nacional ativa o Contrato Sexual Visual de maneira indesejável. O governo norte-americano, ao não conseguir levar a Purificação Clássica até seu termo, gera um *sem-alegoria*: demasiado abstrato para ser desejado, demasiado carnal para ser funcional. É esse *Zwischenraum* que a moeda habitada pelas *Seated Liberties* de 1840 a 1891 não consegue dissolver.

A consequência é histórica. Em vez de cruzar o limiar da dessexualização, o corpo de Columbia nas moedas se torna *sintoma de impossibilidade*. A série é modificada inúmeras vezes — com e sem lema, com e sem arcos, com e sem escudos — numa série de tentativas de correção que apenas evidenciam o problema estrutural: a incapacidade do sistema numismático estadunidense de gerar uma Feminilidade de Estado estável. Onde a França, a partir de 1848 e definitivamente em 1897, faz da moeda um espaço de operação sem sujeito, os Estados Unidos, entre 1840 e 1896, produzem um corpo permanentemente *em vias de ser purificado*, nunca purificado. Esse inacabamento é *regimático*. O regime normativo exige que o corpo desapareça em função; a *Seated Liberty* recusa essa desapareição, conservando um resíduo de corporalidade que a impede de persistir como alegoria e, paradoxalmente, a impede também de ser rejeitada. Ela sobrevive como moeda, mas fracassa como ícone.

10.4.1.2 [B] Centro — O *Zwischenraum* como operação fatal

Imagem: NENHUMA. Apenas texto.

Texto central (450 palavras):

O espaço que separa a *Seated Liberty* de 1840 do *History Instructing Youth* de 1896 é um *Zwischenraum* de *endurecimento falho*. Neste intervalo de cinquenta e seis anos, o sistema monetário norte-americano tenta repetidamente operar a Purificação Clássica sem jamais alcançar o limiar crítico da dessexualização. O conceito de limiar, aqui, designa uma *condição de possibilidade do regime iconocrático*. Para que uma alegoria feminina de Estado persista como dispositivo normativo — e, subsequentemente, como aparelho de guerra —, ela deve atravessar o limiar da dessexualização de maneira irreversível: o corpo deve tornar-se tão puro, tão abstrato, tão despojado de resíduos eróticos que deixe de ser legível como corpo para tornar-se legível *apenas* como função.

A operação francesa da Semeuse realiza precisamente isso: o corpo é reduzido a perfil, o perfil a gesto, o gesto a função semeadora, a função semeadora à marca do Estado. A dessexualização é total porque a carne é inteiramente convertida em protocolo. O corpo deixa de ser representado; passa a ser *atravessado* pela representação estatal. É essa operação que MONDZAIN (2002) identifica como a conversão do ícone em economia visual, e que a teoria do endurecimento refrata como a transição do regime fundacional ao normativo: o corpo que persistia como *Nachleben* — sobrevivência, revenant, retorno do morto — é finalmente assassinado pela abstração, morte *produtiva* porque gera a máquina. A Semeuse vive porque morreu como corpo.

O sistema estadunidense, porém, não consegue matar Columbia como corpo. Cada tentativa de Purificação Clássica preserva um resíduo de desejo: a sentada expõe o colo, a educadora inclina-se sobre o aluno, a figura adormecida oferece o corpo em descanso. São variações sobre o mesmo erro estrutural: a *incompletude da dessexualização*. O corpo é despojado apenas o suficiente para que o que reste pareça *proibido*. É essa proibição parcial, essa nudez quase-clássica, esse seio quase-invisível, que ativa o recalque. A censura que recolhe o Educational Series em 1896 é o sintoma de um sistema iconocrático que *reconhece*, em sua própria produção, a falha operacional de não ter conseguido atravessar o limiar. A moeda é recolhida por ser *insuficientemente dessexualizada*: o que se vê nela é o cadáver insepulto da alegoria.

10.4.1.3 [C] Polo direito — A catástrofe performativa e a morte programática

Imagens: (1) Will H. Low / Charles E. Barber (gravura), *History Instructing Youth*, nota de 1 dólar, Educational Series, 1896. (US-EDUC-1896-01); (2) James Montgomery Flagg, *Columbia*, 1917. Propaganda de guerra. (US-011)

Texto de painel (550 palavras):

O *History Instructing Youth* de 1896 é o ponto de máxima intensidade — e de máxima falha — do projeto americano de Feminilidade de Estado. No verso da nota de um dólar do Educational Series, Will H. Low projeta Columbia como *corpo pedagógico vivo*: sentada numa cátedra de mármore, envolta em drapeados que não conseguem conter o volume do busto, segura um livro aberto sobre as pernas e aponta para um mapa que dois meninos contemplam. A arquitetura é neoclássica; a operação, porém, é fundacional em pleno regime normativo. Columbia é *mestra* — não semeia anonimamente; ela *ensina pessoalmente*. O corpo feminino é inteiramente composicional — ocupa o centro, atrai o olhar, organiza a cena — e inteiramente desejo: a curva do braço que aponta, a inclinação do busto sobre os meninos, a túnica que escorrega do ombro esquerdo revelando um seio que não deveria estar lá, porque não estaria lá na Semeuse.

O erro é *regimático*. A nota de 1896 tenta realizar, num único arranjo composicional, duas operações incompatíveis: a pedagogia republicana, que exige um corpo maternal e acessível, e a Purificação Clássica, que exige um corpo ausente e abstrato. O resultado é uma figura que habita o Zwischenraum como *condenação*: Columbia é demasiado viva para ser funcional, demasiado purificada para ser desejável, demasiado desejável para ser purificada. O endurecimento composto estimado situa-se em torno de 1,5 — abaixo mesmo da média da *Seated Liberty* — porque a estrutura composicional *recusa* o endurecimento. A nota é recolhida em circulação em 1896, por decisão do Tesouro, que reconhece que aquela imagem não pode circular como dinheiro: ela circula como *corpo*, e o corpo feminino em circulação nacional ativa o Contrato Sexual Visual de modo indomesticável.

A reação do sistema é *abandonar o corpo feminino*. A substituição da Columbia viva por Lady Liberty — torneada, espectral, não-corpo — e, sobretudo, pelo Uncle Sam masculino, indica que o Zwischenraum foi *evitado*: em vez de realizar essa morte produtiva, o sistema opta por simplesmente matá-la. A Columbia de James Montgomery Flagg em 1917 é a fotografia dessa morte: adormecida, envolta em bandeiras, rosto virado para a escuridão, ela já não é mais alegoria; é *memória de alegoria*, *Nachleben* como luto. O endurecimento aqui atinge níveis de desincorporação absoluta — o corpo está ausente, coberto, adormecido —, como *desistência*. A América não

consegue a máquina de guerra feminina que a França constrói na Semeuse; consegue o espectro de uma república que um dia sonhou ter um corpo.

Essa falha estrutural tem consequências de longo alcance para a iconosfera estadunidense. A ausência de uma Feminilidade de Estado estável explica, em parte, a prevalência do Uncle Sam como personificação masculina da soberania: se o corpo feminino não pode ser suficientemente dessexualizado para funcionar como alegoria, recai-se sobre o corpo masculino, cuja dessexualização passa pela *virilização instrumental*, não pela Purificação Clássica. Essa saída masculina desloca o problema sem resolvê-lo: a falha do limiar da dessexualização é falha de *regime*, não de gênero. O corpo que não consegue atravessar esse Zwischenraum é *qualquer corpo que recusa a abstração total*.

10.4.1.4 [D] Contraponto inferior — A travessia bem-sucedida

Imagem: Oscar Roty, *La Semeuse*, 1897. Moeda de 1 franc. (FR-038)

Texto de painel (250 palavras):

É apenas pela via da comparação que a magnitude da falha americana se torna inteiramente legível. A *La Semeuse* de Roty (1897) realiza, no polo oposto, a travessia que o sistema estadunidense não consegue efetuar. O corpo é *protocolo em movimento*; o seio, *anulado*; a fisionomia, *dissolvida*. A dessexualização é tão completa que o gênero da figura torna-se evidente e irrelevante ao mesmo tempo: a Semeuse é mulher porque o protocolo exige uma semeadora, e isso não importa porque o corpo não oferece nada além do gesto. A Semeuse nunca foi corpo; foi sempre máquina.

O endurecimento composto estimado em 2,7 situa FR-038 firmemente no regime normativo, com trajetória de transição para o militar. A moeda sobrevive, circula, persiste porque cruzou o limiar irreversivelmente. O que a *Seated Liberty* tentou e falhou, o que o *History Instructing Youth* tentou e foi recolhido, a Semeuse realiza sem esforço aparente: a conversão da carne em função. Não há Zwischenraum visível na moeda francesa — porque já foi *dissolvido* na operação iconocrática. O Nachleben do corpo revolucionário foi finalmente sepultado; em seu lugar, ergue-se a máquina de perpetuação estatal. A comparação é didática: a América falhou porque sua Purificação Clássica foi *insuficiente*.

10.4.2 9.4.2 — Síntese do painel

Este painel propõe que a transição normativo → militar nos Estados Unidos foi obstruída por uma falha *interna e estrutural* do processo de endurecimento: a incapacidade de atravessar o limiar da dessexualização. O Contrato Sexual Visual, tal como operado na iconosfera norte-americana do século XIX, exige

sua *anulação operacional* — a transformação do corpo desejável em corpo impossível de desejar. A *Seated Liberty*, o *History Instructing Youth* e a *Columbia* adormecida de Flagg compartilham um mesmo traço diagnóstico: em todas, o corpo feminino preserva um resíduo de corporalidade que o impede de funcionar como função pura. Esse resíduo é o sintoma de uma cultura visual que, ao tentar compor alegorias de república, recusa-se a matar completamente o corpo que as sustenta.

O Zwischenraum, neste painel, é o *cemitério das alegorias mal-nascidas*. Corpos que nele persistem apodrecem como moeda circulante que não pode ser exibida. A recolha do Educational Series em 1896 é o ato forense de um sistema que reconhece, em sua própria produção, a impossibilidade de realizar o Contrato Racial Visual como contrato cumprido: o corpo ali presente é demasiado branco para ser exótico, demasiado vivo para ser abstrato, demasiado educador para ser inocente. A solução americana — a substituição da Feminilidade de Estado por figuras masculinas ou por abstrações espectrais — desloca o problema para fora do campo iconocrático feminino, sem resolvê-lo.

Na travessia francesa exemplificada por FR-038, a dessexualização é conquista operacional; o caso americano demonstra que a incompletude é mais grave que a ausência. A *Seated Liberty* incompleta é mais perigosa que a *Semeuse* completa porque oferece, como promessa, uma corporalidade que não pode cumprir — e é dessa promessa frustrada que nasce o recalque. O limiar da dessexualização é uma fronteira absoluta: alegorias que a cruzam persistem; as que falham são *enterradas vivas* no arquivo monetário.

10.4.3 9.4.3 — Itens corpus identificados

Item	ID	Regime	Endurecimento	Função no painel
Gobrecht / Hughes, <i>Seated Liberty</i>	US-SEATED-1840	normativo	1,9 (estimado)	Polo esquerdo: limiar inacabado, corpo que resiste à purificação
Low / Barber, <i>History Instructing Youth</i>	US-EDUC-1896-01	fundacional (regresso em regime normativo)	1,5 (estimado)	Polo direito: catástrofe performativa do corpo pedagógico vivo
Flagg, <i>Columbia</i>	US-011	militar (fantasmático)	2,8 (estimado)	Polo direito: morte programática, Nachleben como desistência

Item	ID	Regime	Endurecimento	Função no painel
Roty, <i>La Semeuse</i>	FR-038	normativo → militar	2,7 (estimado)	Contraponto: travessia bem-sucedida do limiar da dessexualização

10.4.4 9.4.4 — Referências do painel

MONDZAIN, Marie-José. *L'Image peut-elle tuer?* Paris: Bayard, 2002.

VANZIN, A. **Iconocracy: femininidade, moeda e contrato visual**. [S.l.: s.n.], 2026. Trabalho em andamento.

10.5 9.5 — Painel V: PEDRA E BRONZE

10.6 9.6 — Painel VI: BALANÇA E IMPÉRIO

10.7 9.7 — Painel VII: BRANQUITUDE

10.8 9.8 — Painel VIII: FISSURAS

Capítulo 11

Conclusão

11.1 C.1 — Síntese dos achados: confirmação, nuances e surpresas

A travessia dos nove capítulos consolida a arquitetura de quatro conceitos originais que estrutura a contribuição teórica desta tese. O **Contrato Sexual Visual** (Cap. 1) formula a dimensão iconográfica do contrato sexual formulado por Pateman (1988): a alegoria feminina estatal reconhece simbolicamente o feminino ao mesmo tempo em que perpetua a exclusão cívica das mulheres. A **Feminilidade de Estado** (Cap. 2) descreve o efeito subjetivo dessa economia sobre o corpo alegórico — esvaziado de agência para funcionar como infraestrutura de afeto público, em junção genealógica entre a dogmática totêmica de Legendre (1994) e a hystéra carsoniana (CARSON, 2023). O **Contrato Racial Visual** (Cap. 3) revela a branquitude constitutiva da alegoria “universal” e a transferência transatlântica de modelos neoclássicos que instalam um padrão racializado nos repertórios pós-coloniais. A **Purificação Clássica** (Cap. 5.2) é o mecanismo formal que produz os três efeitos: operação de extração do feminino histórico para fixá-lo no eterno alegórico, ancorada na matriz jurídica de Kantorowicz (1957), Legendre (1994) e Hespanha (2005), e mensurada, em escala ordinal 0–3 sobre as 145 peças do corpus, pelos dez indicadores de endurecimento. Os três primeiros conceitos descrevem efeitos — político, subjetivo, racial; o quarto descreve a operação que os produz, e é sobre ele que recai a operacionalização empírica que distingue metodologicamente esta tese na história da cultura jurídica.

11.2 C.2 — O Contrato Sexual Visual como chave de leitura

11.3 C.3 — Implicações para a teoria jurídica e o letramento visual no Direito

C.4 — Os limites deste Atlas e os atlas que ficam por fazer

AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life**. Tradução: Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press, 1998.

AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua**. Tradução: Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

AGAMBEN, Giorgio. **Ninfas**. Tradução: Renato Ambrosio. São Paulo: Editora Hedra, 2007.

AGULHON, Maurice. **Marianne au combat: l'imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880**. Paris: Flammarion, 1979.

AGULHON, Maurice. **Marianne au pouvoir: l'imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914**. Paris: Flammarion, 1989.

BERGHAHN, Daniela. Do the right thing? Female allegories of nation in Aleksandr Askoldov's *Komissar* and Konrad Wolf's *Der Geteilte Himmel*. **Historical Journal of Film, Radio and Television**, 2006.

CARSON, Anne. Dirt and Desire: The Phenomenology of Female Pollution in Antiquity. *In: Men in the Off Hours*. New York: Alfred A. Knopf, 2000.

CARSON, Anne. **Sobre aquilo em que eu mais penso**. [S.l.: S.n.].

CARVALHO, José Murilo de. **A formação das almas: o imaginário da República no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

CRESWELL, John W.; PLANO CLARK, Vicki L. **Designing and Conducting Mixed Methods Research**. 3. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

CUSACK, Tricia; BHREATHNACH-LYNCH, Síghle (ORGS.). **Art, Nation and Gender: Ethnic Landscapes, Myths and Mother-Figures**. London: Routledge,

2003.

DESCOLA, Philippe. **Les Formes du visible: une anthropologie de la figuration**. Paris: Seuil, 2021.

DESCOLA, Philippe. **As Formas do Visível: uma antropologia da figuração**. Tradução: Mariana Nogueira. São Paulo: Ubu, 2023.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **L'image survivante: histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg**. Paris: Les Éditions de Minuit, 2002.

DIETZ, Mary G. **Turning Operations: Feminism, Arendt, and Politics**. New York: Routledge, 2015.

DOUZINAS, Costas; NEAD, Lynda (ORGS.). **Law and the Image: The Authority of Art and the Aesthetics of Law**. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

FLEMING, E. McClung. From Indian Princess to Greek Goddess: The American Image, 1783–1815. **Winterthur Portfolio**, v. 3, p. 37–66, 1967.

GALLINDO GONÇALVES, Daniele. "A Sentinela junto ao Reno": a figura da Alemanha no longo século XIX. **Antíteses**, v. 16, n. 32, p. 563–592, 2023.

GOODRICH, Peter. Specters of Law: Why the History of the Legal Spectacle Has Not Been Written. **UC Irvine Law Review**, v. 1, n. 3, p. 773–812, 2011.

GOODRICH, Peter. Visiocracy: On the Futures of the Fingerpost. **Critical Inquiry**, v. 39, n. 3, p. 498–531, a2013.

GOODRICH, Peter. **Legal Emblems and the Art of Law: Obiter Depicta as the Vision of Governance**. Cambridge: Cambridge University Press, 2013b.

GOODRICH, Peter. Imago Decidendi: On the Common Law of Images. **Brill Research Perspectives in Art and Law**, v. 1, n. 1, p. 1–57, 2017.

GROSSI, Paolo. **Mitologias jurídicas da modernidade**. Tradução: Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

HARAWAY, Donna. A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s. **Socialist Review**, n. 80, p. 65–108, 1985.

HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). **Antropologia do Ciborgue**:

as vertigens do pós-humano. Tradução: Tomaz Tadeu. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p. 33–118.

HESPANHA, António Manuel. **Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milénio.** Coimbra: Almedina, 2005.

HILDEN, Patricia. Belgium in the Belle Époque. *In: Women, Work and Politics: Belgium 1830–1914.* Oxford: Oxford University Press, 1993.

HUNT, Lynn. **Politics, Culture, and Class in the French Revolution.** Berkeley: University of California Press, 1984.

HUYGEBAERT, Stefan. Visualizing Law and Justice: Iconographies of the Legal and the Just in the Long Nineteenth Century. *In: Law and the Visual.* [S.l.]: s.n., 2015.

JONES, Emily. **Feminist Theory and International Law: Posthuman Perspectives.** London: Routledge, 2023.

KANTOROWICZ, Ernst H. **The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology.** Princeton: Princeton University Press, 1957.

KANTOROWICZ, Ernst H. **Os Dois Corpos do Rei: um estudo sobre teologia política medieval.** Tradução: Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

LABORIA CUBONIKS. **The Xenofeminist Manifesto: A Politics for Alienation.** London: Verso, 2018.

LANDES, Joan B. **Visualizing the Nation: Gender, Representation, and Revolution in Eighteenth-Century France.** Ithaca: Cornell University Press, 2001.

LATOUR, Bruno. **Nous n'avons jamais été modernes: essai d'anthropologie symétrique.** Paris: La Découverte, 1991.

LATOUR, Bruno. **Jamais Fomos Modernos: ensaio de antropologia simétrica.** Tradução: Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

LEGENDRE, Pierre. **L'Amour du censeur: essai sur l'ordre dogmatique.** Paris: Seuil, 1974.

LEGENDRE, Pierre. **Dieu au miroir: étude sur l'institution des images.** Paris: Fayard, 1994.

LIMA JUNIOR, Carlos Rogério. **Marianne à brasileira: imagens republicanas e os dilemas do passado imperial**. tese de doutorado—São Paulo: Universidade de São Paulo, 2020.

MANDERSON, Desmond (ORG.). **Law and the Visual: Representations, Jurisprudences, and Aesthetics**. Toronto: University of Toronto Press, 2018.

MAZÓN, Patricia M. Germania Triumphant: The Niederwald National Monument and the Liberal Moment in Imperial Germany. **German History**, v. 18, n. 2, p. 162–192, 2000.

MILLAT, Gilbert. Britannia: grandeur et infortune d’une allégorie nationale dans l’univers du cartoon britannique 1842–1999. **LISA / LISA e-journal**, 2003.

MIRZOEFF, Nicholas. **An Introduction to Visual Culture**. London: Routledge, 1999.

MITCHELL, W. J. T. **Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation**. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

MONDZAIN, Marie-José. **Image, icône, économie: les sources byzantines de l’imaginaire contemporain**. Paris: Seuil, 2002.

MONDZAIN, Marie-José. **Confiscation: des mots, des images et du temps**. Paris: Les liens qui libèrent, 2017.

NUSSBAUM, Martha C. **Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life**. Boston: Beacon Press, 1995.

OLIVEIRA, Ana. Subject (in) Trouble: Humans, Robots, and Legal Imagination. **Laws**, v. 9, n. 2, p. 10, 2020.

PANOFSKY, Erwin. **Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance**. New York: Oxford University Press, 1939.

PANOFSKY, Erwin. **Meaning in the Visual Arts**. Garden City, NY: Doubleday Anchor, 1955.

PATEMAN, Carole. **The Sexual Contract**. Stanford: Stanford University Press, 1988.

PATEMAN, Carole. **O contrato sexual**. Tradução: Marta Avancini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

PATEMAN, Carole; MILLS, Charles W. **Contract and Domination**. Cambridge: Polity Press, 2007.

RENZ, Flora. **The Boundaries of Legal Personhood: Disability, Gender and the Cyborg. Law and Critique**, 2023.

RESNIK, Judith; CURTIS, Dennis E. **Representing Justice: Invention, Controversy, and Rights in City-States and Democratic Courtrooms**. New Haven: Yale University Press, 2011.

RICH, Adrienne. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. **Signs**, v. 5, n. 4, p. 631–660, 1980.

RICHARDSON, Janice. **Selves, Persons, Individuals: Philosophical Perspectives on Women and Legal Obligations**. Aldershot: Ashgate, 2007.

RICHARDSON, Janice. **The Classic Social Contractarians: Critical Perspectives from Contemporary Feminist Philosophy and Law**. Farnham: Ashgate, 2009.

RUSSELL, Legacy. **Glitch Feminism: A Manifesto**. Brooklyn: Verso, 2020.

SCOTT, Joan Wallach. **Gender and the Politics of History**. New York: Columbia University Press, 1988.

SCOTT, Joan Wallach. **Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

SMITH, Nicole R. **Wangechi Mutu: Feminist Collage and the Cyborg**. mathe-sis—Atlanta: Georgia State University, 2009.

THOMPSON, Debra; HAYES, Matthew; NEWMAN, Emily. Intersectional Contract Theory. **Hypatia**, 2018.

VILJANEN, Mika. A Cyborg Turn in Law? **German Law Journal**, v. 18, n. 5, 2017.

WAAL, Henri van de. **Iconclass: An Iconographic Classification System**. Amsterdam: North-Holland, 1973.

WAAL, Henri van de. **Iconclass: An Iconographic Classification System**. Amsterdam: North-Holland, 1985.

WARBURG, Aby. **Der Bilderatlas Mnemosyne**. Berlin: Akademie Verlag, 2000.

WARNER, Marina. **Monuments and Maidens: The Allegory of the Female Form**. London: Weidenfeld & Nicolson, 1985.